

第二章 公司法律制度

目录

1. 公司的基础知识
2. 有限责任公司
3. 股份有限公司
4. 上市公司的特别规定
5. 国家出资公司的特别规定
6. 其他考点

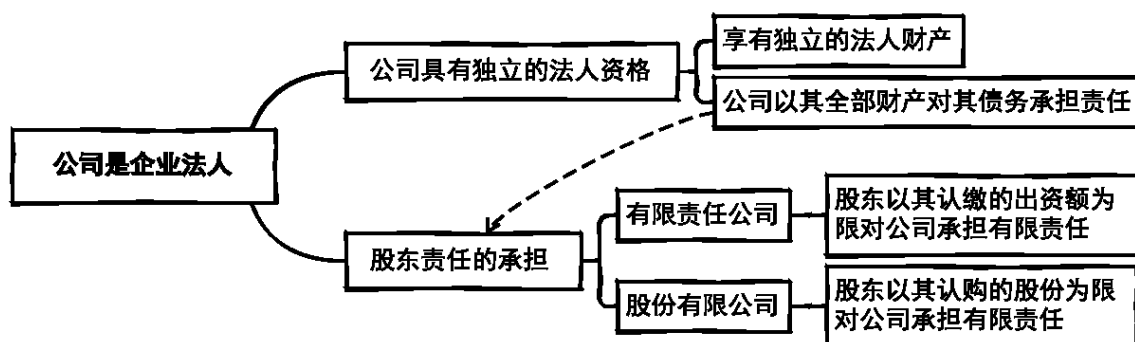
第一单元 公司的基础知识

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	公司概述	一般
2	公司的法人财产权	高
3	公司的登记管理	一般
4	公司财务、会计	高

知识点 1：公司概述

一. 公司与股东责任的承担



[案例 2.1]

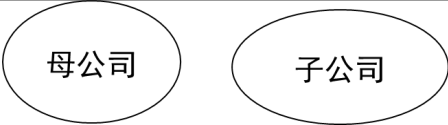
2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资 10 万元共同投资设立了 A 有限责任公司（以下简称“A 公司”）
2025 年 2 月	A 公司向 B 银行借入为期 1 年的借款 60 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 公司偿还借款，此时 A 公司总的财产为 50 万元
案例分析	
1	先以 A 公司的全部财产（50 万元）偿还 B 银行的债务
2	甲、乙、丙三人以其各自认缴的 10 万元出资对 A 公司的债务承担有限责任。如果三人的出资均已实缴入 A 公司，则无需再用个人财产承担额外的责任
3	如果 A 公司已无其他财产向 B 银行清偿余债 10 万元，B 银行可以依法向人民法院申请 A 公司进入破产程序

二. 公司的种类

1. 按照“信用基础”分类

分类	股东身份特征	典型公司	股东人数	行使表决权的基本规则
资合公司	财力	股份有限公司	无上限要求	看“ 出席 ”股东的态度
人合公司	信用	无限公司 (我国不存在)	—	—
资合兼人合的公司	财力+信用	有限责任公司	1—50人	看“ 全体 ”股东的态度

2. 按照“公司组织关系”分类

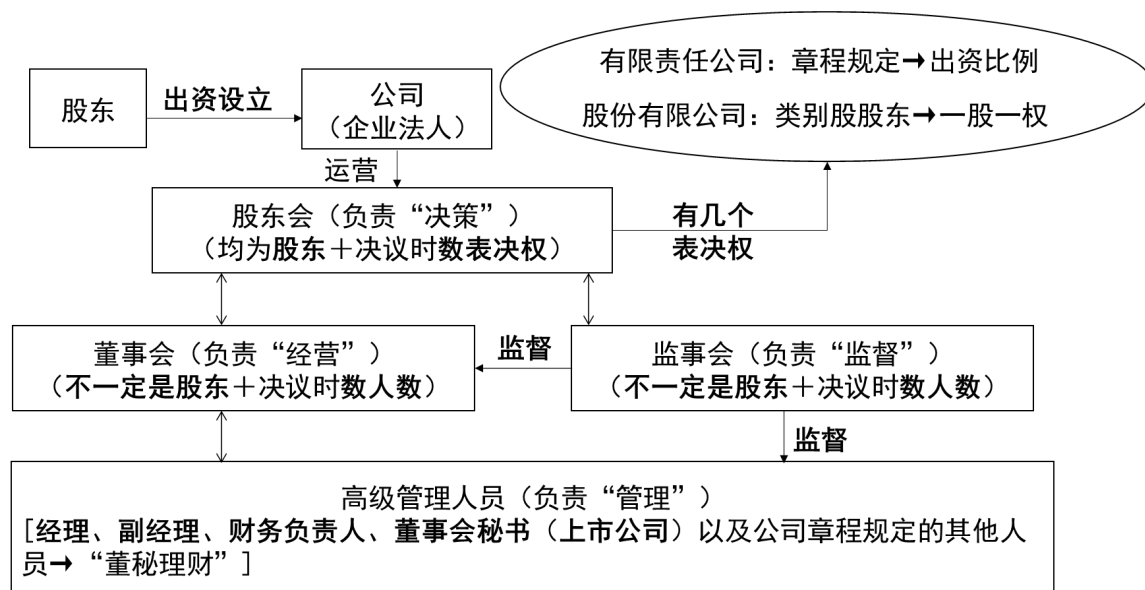
分类	图示
母 子 公司	
总 分 公司	

[对比：子公司 V.S 分公司]

项目	子公司	分公司		
是否有独立的公司章程	√	×		
是否有独立的名称	√	×		
能否独立从事经营活动	√	√		
能否领取营业执照	√	√		
是否具备独立法人资格	√	×		
能否独立承担民事责任	√	×	通常	由总公司承担
			特殊	先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人（总公司）承担
是否存在独立的财产	√	×		

知识点 2: 公司的法人财产权

一. 概述



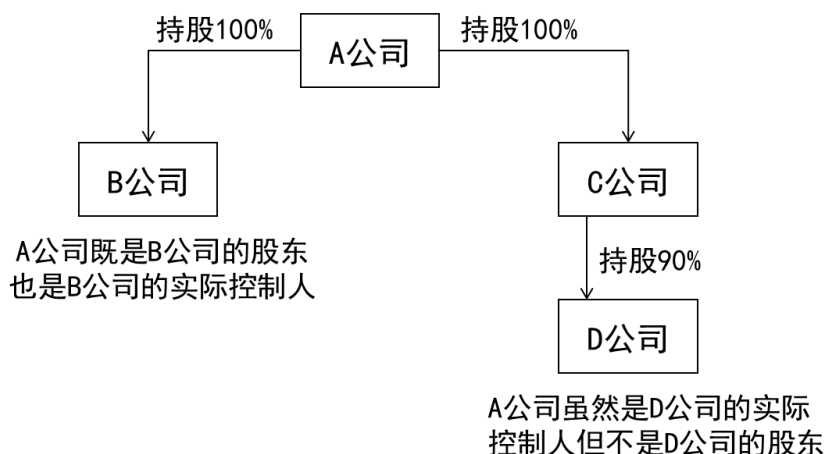
二. 公司向其他企业投资的规则

项目	具体规定
投资规则	公司 可以 向其他企业投资。法律规定公司 不得 成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的, 从其规定
决议主体	向其他企业投资, 按照公司 章程 的规定由 董事会 或者 股东会 决议
限额	公司 章程 对投资的总额及单项投资的数额有限额规定的, 不得超过 规定的限额

三. 公司向他人提供担保的规则

担保对象	决议主体	决议办法 (不区分有限责任公司和股份有限公司)	担保金额限制
股东、实际控制人	股东会	该项表决由 出席会议的其他股东所持表决权 的 过半数 通过 (接受担保的股东或受接受担保的实际控制人支配的股东 不得参加表决) 出席会议的其他股东同意的表决权 $> 1/2$ 出席会议的其他股东的总的表决权	公司 章程 对担保总额及单项担保数额有限额, 不得超过 该限额
实际控制人, 是指通过投资关系、协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人 (实际控制人可能同时是公司股东, 也可能不是公司股东)			
其他主体	按照公司章程的规定, 由 董事会 或者 股东会 依法进行决议		
记忆口诀	担保控股找股东, 担保其他找股董, 出席其他表过半, 金额不超章程范		

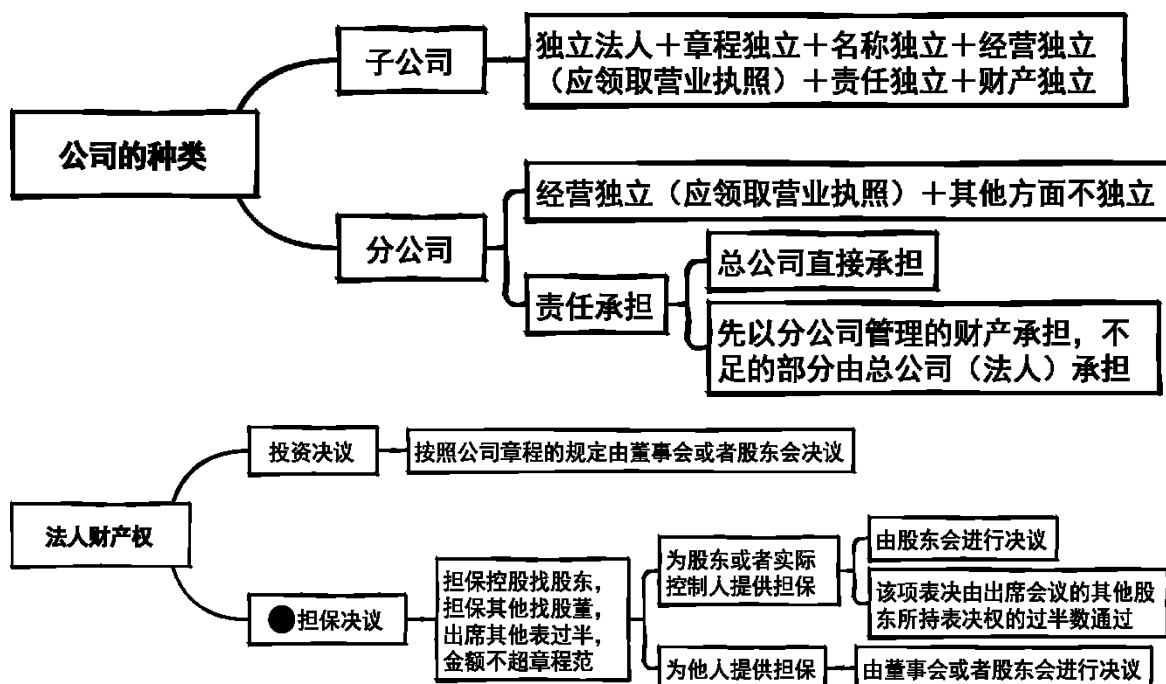
[图示：“实际控制人”]



[案例 2.2]

A 有限责任公司的股东甲请求 A 公司为其提供担保 (已知: 公司章程对股东表决权如何行使没有特别规定)				
股东	甲	乙	丙	丁
出资情况	10 万元	10 万元	20 万元	30 万元
本次担保事项由谁来决议?			股东会	
四人均出席会议: 乙 & 丙 同意, 决议是否通过?			表决结果 = $30/60 = 1/2$, 不通过	
四人均出席会议: 丙 & 丁 同意, 决议是否通过?			表决结果 = $50/60 > 1/2$, 通过	

本单元“知识点 1—知识点 2”总结



精学细练

【单选题】下列关于子公司法人资格和民事责任承担的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。(2019 年)

- A. 子公司具有法人资格，独立承担民事责任
- B. 子公司不具有法人资格，其财产不足以清偿的民事责任，由母公司承担
- C. 子公司不具有法人资格，其民事责任由母公司承担
- D. 子公司不具有法人资格，应与母公司共同承担民事责任

【答案】A

【解析】公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。选项 A 当选。

【多选题】甲有限责任公司为扩展业务，在外地设立乙分公司，下列关于乙分公司法律资格的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 乙分公司应当领取营业执照
- B. 乙分公司没有独立的财产
- C. 乙分公司可以有独立的公司章程
- D. 乙分公司不能独立承担民事责任

【答案】ABD

【解析】分公司没有独立的公司名称、章程、没有独立的财产，不具有法人资格，但应当领取营业执照进行经营活动，其民事责任由总公司承担。选项 A、B、D 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员中，属于上市公司高级管理人员的有（ ）。

- A. 副经理
- B. 监事会主席
- C. 董事长
- D. 董事会秘书

【答案】AD

【解析】高级管理人员，是指公司的经理、副经理（选项 A）、财务负责人，上市公司董事会秘书（选项 D）和公司章程规定的其他人员。

【单选题】李某是甲股份有限公司（以下简称“甲公司”）的实际控制人，因借款需要请求甲公司为其提供担保。甲公司遂召开股东会对此事项进行表决。下列关于甲公司股东会决议的表述中，正确的是（ ）。(2018 年)

- A. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东过半数通过
- B. 李某不可以参加表决，该项决议由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过
- C. 李某可以参加表决，该项决议由全体股东所持表决权的过半数通过
- D. 李某可以参加表决，该项决议由出席会议的股东所持表决权的过半数通过

【答案】B

【解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东，不得参加上述规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

【单选题】甲有限公司股东张某持股 60%，并担任公司董事长，王某持股 25%，李某持股 15%。2022 年 10 月，甲公司按照法定程序召开股东会，拟审议为张某的个人银行贷款提供担保的事项。三位股东都出席了股东会。已知，公司章程未对担保事项的表决作出特别规定。根据公司法律

制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 关于担保事项的股东会决议必须经李某赞成才能成立
- B. 张某无权出席股东会会议
- C. 关于担保事项的股东会决议必须经王某赞成才能成立
- D. 关于担保事项的股东会决议必须经张某赞成才能成立

【答案】C

【解析】(1) 张某作为接受担保的股东，不得“参加表决”（而非不得出席股东会会议）。选项B错误。(2) 公司为股东提供担保的，应经出席会议的其他股东所持表决权（40%）的过半数（>20%）通过。选项C正确。

知识点3：公司的登记管理

一. 登记机关

项目	具体规定
登记机关	市场监督管理机关是我国的公司登记机关
分支机构	应当向 分支机构所在地 的公司登记机关申请登记

二. 公司的登记事项（三人+三事+一资本+一类型）

登记事项	细节		
法定代表人的姓名	公司的法定代表人按照公司 章程 的规定，由代表公司 执行 公司事务的 董事 或者 经理 担任		
	记忆口诀		“只懂你”
有限责任公司股东、股份有限公司发起人的姓名或名称	发起人，是指为 设立 公司而签署公司章程、向公司认购出资或者股份并履行公司设立职责的人。公司成立后，发起人当然成为公司 股东 。 自然人、法人、非法人组织和外国人 都可以成为公司的发起人。发起人应当签订 发起人协议 ，明确各自在公司设立过程中的权利和义务		
住所	性质	公司以其主要办事机构所在地为住所	
	数量	只能登记 一个	
	变更	公司变更住所跨登记机关辖区的，应在迁入新住所 前 ，向迁入地登记机关申请变更登记	
公司名称	数量	只能登记一个	
	字样	有限责任公司	“有限责任公司/有限公司”字样
		股份有限公司	“股份有限公司/股份公司”字样
经营范围	规定	由公司 章程 规定	
	变更	公司可以修改公司章程，变更经营范围	
	前置许可	公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应依法经过批准	
注册资本	有限责任公司	在公司登记机关登记的全体股东 认缴 的出资额	
	股份有限公司	在公司登记机关登记的 已发行 股份的股本总额	
公司类型	包括有限责任公司和股份有限公司		
法律、行政法规规定的其他事项			

三. 公司的备案事项

备案事项	细节
公司章程	—
经营期限	—
有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额	—
公司 董事、监事、高级管理人员	应当在进行董事备案时标明相关董事担任审计委员会成员的信息
公司登记联络员	可以由法定代表人、董事、监事、高级管理人员、股东、员工等人员担任
公司受益所有人相关信息	—
法律、行政法规规定的其他事项	—

四. 公司的公示事项

公示时间	公示事项
企业应自公示信息形成之日起 20 个工作日内通过国家企业信用信息公示系统向社会进行公示	有限责任公司股东或股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息
	有限责任公司股东股权转让等股权变更信息
	行政许可取得、变更、延续信息
	知识产权出质登记信息
	受到行政处罚的信息
	其他依法应当公示的信息

五. 登记规范

1. 设立登记

项目	具体规定
实名登记	公司实行实名登记。申请人应当配合登记机关通过实名认证系统，采用人脸识别等方式，对 法定代表人、有限责任公司股东、股份有限公司发起人、公司董事、监事及高级管理人员 进行实名验证
代理登记	公司登记申请人 可以委托 其他自然人或中介机构代其办理登记

2. 变更登记

(1) 变更时限

序号	具体规定
1	公司变更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起 30 日内 向登记机关申请变更登记
2	公司变更登记事项属于依法须经批准的，申请人应当在批准文件有效期内向登记机关申请变更登记

(2) 资料提交

序号	具体规定
1	公司申请变更登记，应当向公司登记机关提交公司 法定代表人 签署的变更登记申请书、依法作出的变更决议或者决定等文件

2	公司变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交 修改后 的公司章程
3	公司变更法定代表人的，变更登记申请书由 变更后 的法定代表人签署

3. 撤销登记

项目	具体规定
撤销申请	虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，受虚假公司登记影响的自然人、法人和其他组织可以向登记机关提出撤销公司登记的申请
法律后果	因虚假公司登记被撤销的公司，其直接责任人自公司登记被撤销之日起 3年内 不得再次申请公司登记

六. 营业执照

项目	具体规定
公司成立	公司营业执照 签发日期 为公司成立日期
载明内容	公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项
形式	营业执照分为 正本 和 副本 ，两者具有 同等 法律效力； 电子 营业执照与 纸质 营业执照具有 同等 法律效力，公司可以凭电子营业执照开展经营活动
公示	公司应当将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置。从事电子商务经营的公司应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息或者相关链接标识
换发	公司营业执照记载的事项发生变更的，公司办理变更登记后，由公司登记机关换发营业执照
禁止行为	任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照
灭失	营业执照遗失或者毁坏的，公司应当通过国家企业信用信息公示系统声明作废，申请补领
缴回	登记机关依法作出变更登记、注销登记以及撤销登记决定的，公司应当缴回营业执照。拒不缴回或者无法缴回营业执照的，由登记机关通过国家企业信用信息公示系统公告营业执照作废

七. 歇业管理

序号	具体规定
1	因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，公司可以 自主决定 在一定时期内歇业，法律、行政法规另有规定的除外
2	公司应当在歇业前与职工依法 协商 劳动关系处理等有关事项，公司应当在 歇业前 向登记机关办理 备案
3	公司歇业的期限最长不得超过 3年
4	公司在歇业期间开展经营活动的， 视为恢复营业 ，公司应当通过国家企业信用信息公示系统向社会 公示
5	登记机关通过国家企业信用信息公示系统向社会公示歇业期限、法律文书送达地址等信息。公司歇业期间， 可以 法律文书送达地址代替住所或主要经营场所

八. 企业年度报告公示制度

企业应当于**每年1月1日至6月30日**，通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

知识点 4: 公司财务、会计

一. 公司的财务会计报告

项目	具体规定	
依法编制	1	公司 应当 在每一个会计 年度 终了时编制财务会计报告, 并 依法 经会计师事务所审计
	2	公司财务会计报告应当由 董事会 负责编制, 并对其真实性、完整性以及准确性负责
	3	公司 聘用、解聘 承办公司审计业务的会计师事务所, 依照公司 章程 的规定, 由 股东会、董事会 或者 监事会 决定
依法披露	有限责任公司	应当按照公司章程规定的期限将财务会计报告 送交各股东
	股份有限公司	应当在召开股东会年会的 20 日前 置备于本公司, 供股东查阅
	公开发行股份的股份有限公司	应当 公告 其财务会计报告

二. 依法建账、开立账户

序号	具体规定
1	公司除法定的会计账簿外, 不得 另立会计账簿
2	对公司资金, 不得 以任何个人名义开立账户存储

三. 公司利润分配

1. 分配顺序

序号	具体规定
1	弥补以前年度的亏损, 但不得超过税法规定的弥补期限
2	缴纳所得税
3	弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损
4	提取 法定 公积金
5	提取 任意 公积金
6	向股东 分配 利润

2. 资本公积金

来源	用途		
股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的 溢价款	弥补亏损	扩大经营	转增资本
发行无面额股所得股款 未计入注册资本的金额			
国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目			

3. 盈余公积金

种类	来源	用途		
法定公积金	从公司 税后利润 按 10% 提取	弥补亏损	扩大经营	转增资本
	累计额为公司 注册资本的 50% 以上 时, 可以不再提取			
	法定公积金转为增加注册资本时, 所留存的该项公积金不得少于 转增前 公司 注册资本的 25%			
任意	公司从税后利润中提取法定公积金 后 , 经 股东会决议 , 还可以			

公积金	从税后利润中提取任意公积金			
-----	---------------	--	--	--

4. 补亏顺序

序号	具体规定
1	税前利润弥补
2	税后利润弥补
3	盈余公积金补亏
4	资本公积金补亏
5	减少资本补亏

5. 分配规则

项目	具体规定
分配比例	有限责任公司 按照股东 实缴 的出资比例分配，但全体股东 约定 不按照出资比例分配的除外
	股份有限公司 按照股东 持有的股份 分配，公司 章程 另有规定的除外
分配时间	股东会作出分配利润的决议的， 董事会 应当在 股东会决议 作出之日起 6个月内 进行分配
分配限制	公司持有的本公司股份 不得分配 利润
违法分配	公司违反公司法规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还 公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿 责任

6. 利润分配之诉

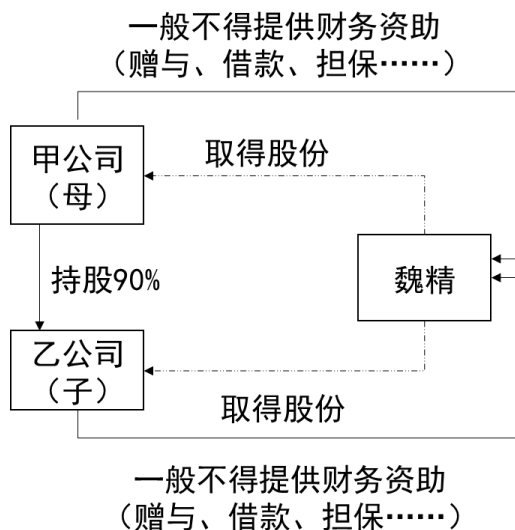
项目	具体规定
起诉前提	股东在诉讼中应当 提交 股东会已作出的含具体分配方案的有效决议，否则，法院应当驳回其要求公司分配利润的请求，但公司不分配利润是因部分股东滥用股东权利所致且不分配利润损害了其他股东的利益的除外
诉讼列置	原告 被告
	股东 公司
	共同原告 一审法庭辩论终结前，其他 基于同一分配方案请求分配利润并申请参加诉讼的股东

四. 财务资助

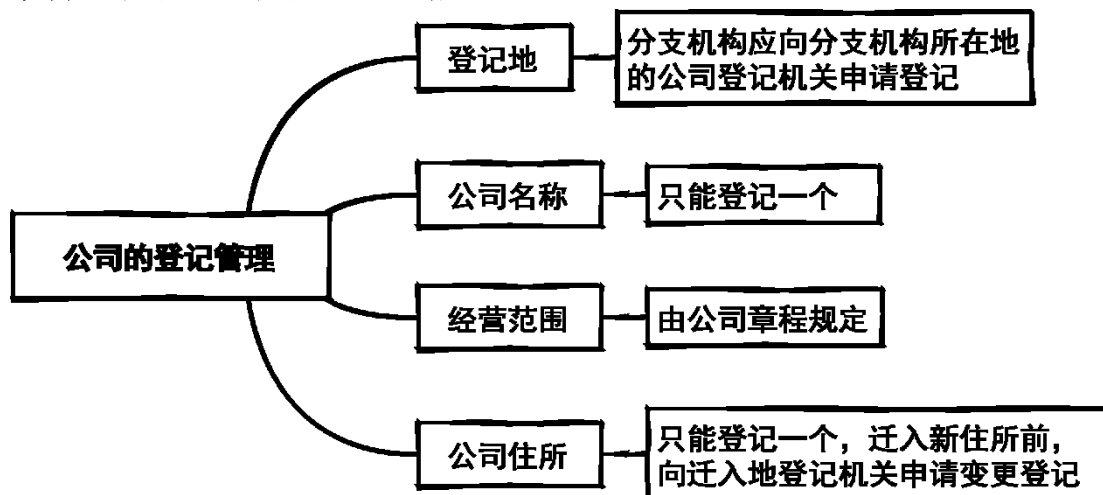
项目	具体规定
基本规定	公司不得为他人取得 本公司 或其 母公司 的股份提供 赠与、借款、担保 以及其他财务资助
例外情况	1 公司实施 员工持股计划 ，可以提供财务资助
	2 为了公司利益 ，经 股东会 决议，或者 董事会 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助
	总额控制 财务资助的累计总额≤ 已发行股本总额×10%

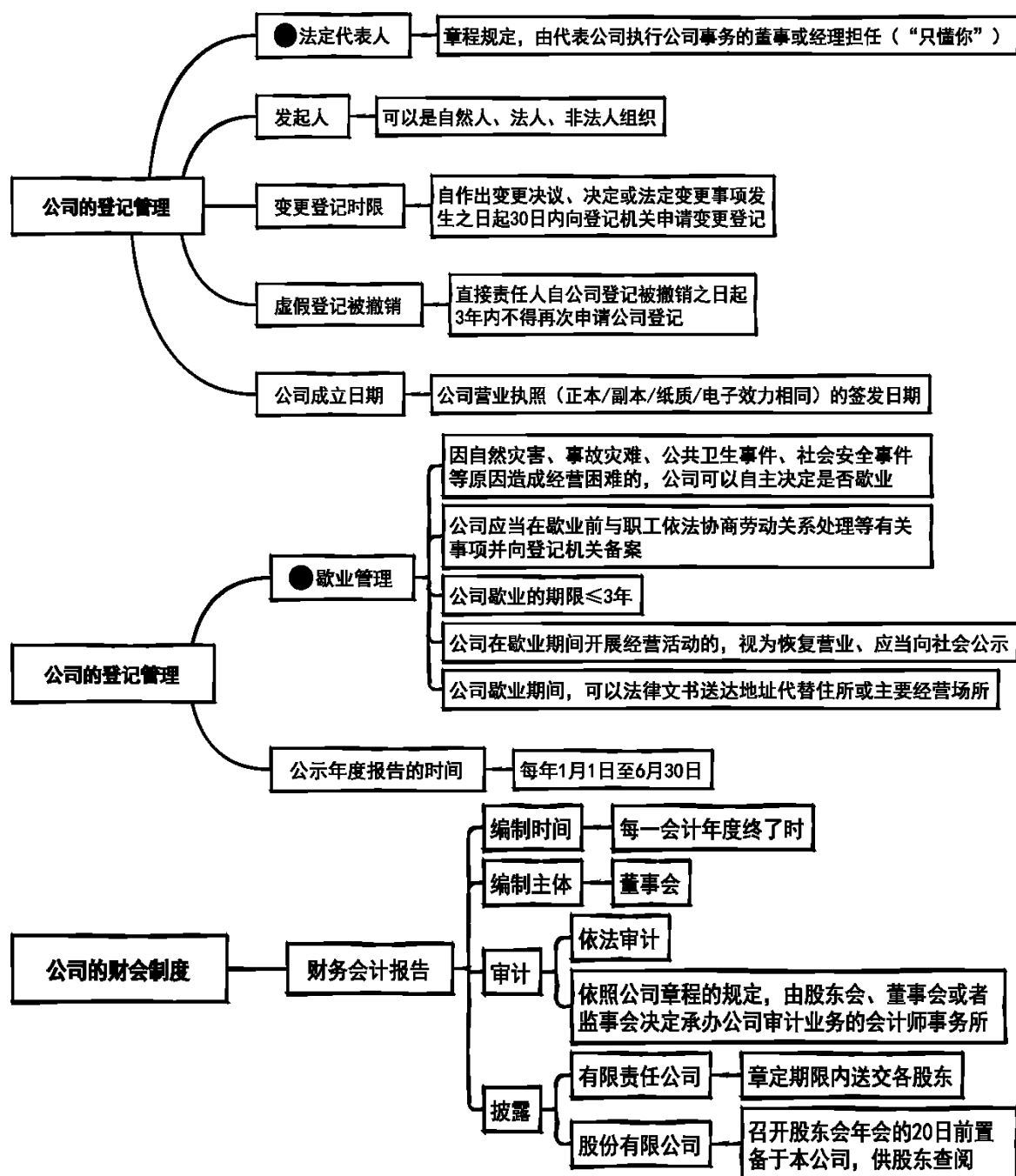
	董事会 决议办法	经 全体董事的 2/3 以上通过	$\frac{\text{全体董事赞成人数}}{\text{全体董事人数}} \geq 2/3$
违规资助法律后果	违反上述规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿 责任		

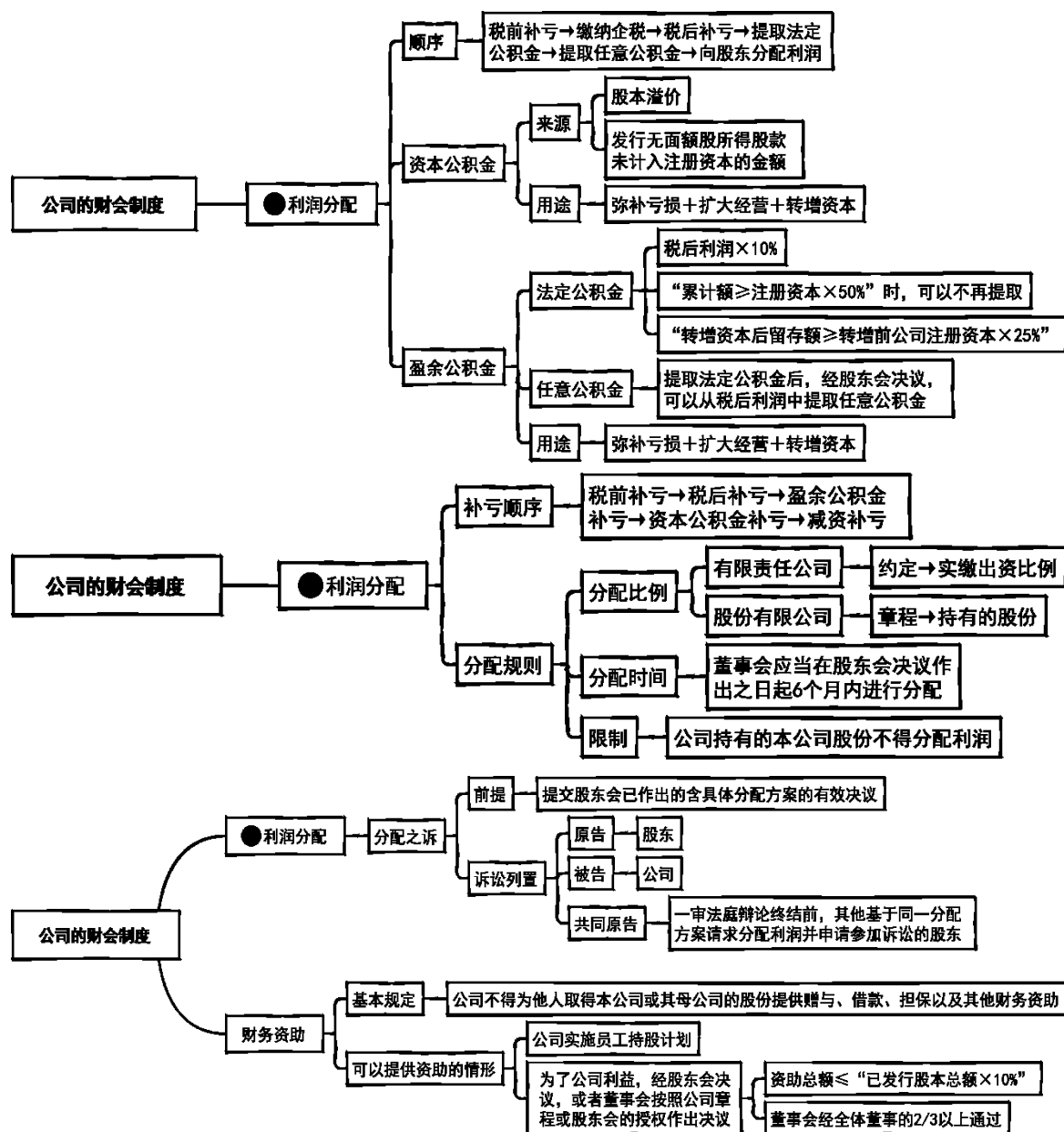
[案例 2.3]



本单元“知识点3—知识点4”总结







精学细练

【单选题】2024年7月2日，张某、王某、赵某、钱某共同出资设立甲有限责任公司（以下简称“甲公司”），章程规定张某担任董事长，王某出任董事，赵某出任监事，钱某出任经理。以下不能作为甲公司法定代表人的是（ ）。（2024年）

- A. 张某
- B. 王某
- C. 赵某
- D. 钱某

【答案】C

【解析】公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。选项C当选。

【判断题】非法人组织不得成为公司的发起人。() (2024 年)

【答案】×

【解析】自然人、法人、非法人组织和外国人都可以成为公司的发起人。本题表述错误。

【多选题】下列关于公司设立登记的说法中，正确的有()。(2022 年)

- A. 电子营业执照与纸质营业执照有同等法律效力
- B. 营业执照正本和副本具有同等法律效力
- C. 营业执照的签发日期为公司的成立日期
- D. 设立分支机构，应当向总公司所在地的登记机关申请登记

【答案】ABC

【解析】设立分支机构，应当向分支机构所在地的登记机关申请登记。选项 D 不当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司歇业的表述中，不正确的是()。(2024 年)

- A. 公司应当在歇业前向登记机关办理备案
- B. 公司歇业的期限最长不得超过 2 年
- C. 公司在歇业期间开展经营活动的，视为恢复营业
- D. 公司应当在歇业前与职工依法协商劳动关系处理等有关事项

【答案】B

【解析】选项 B：公司歇业的期限最长不得超过“3 年”。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的有()。

- A. 公司财务部门负责财务会计报告的编制，并对其真实性、完整性和准确性负责
- B. 公司应当在每一个月度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计
- C. 公司章程可以规定由监事会决定聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
- D. 有限责任公司应按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东

【答案】CD

【解析】选项 A：公司财务会计报告应当由“董事会”负责编制，并对其真实性、完整性和准确性负责；选项 B：公司应当在每一个“会计年度终了时”编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

【单选题】股份有限公司召开股东会年会时，应当提前将财务会计报告置备于公司。根据公司法律制度的规定，该提前置备财务会计报告的时限是()。

- A. 10 日
- B. 20 日
- C. 30 日
- D. 60 日

【答案】B

【解析】股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东会年会的 20 日前（选项 B）置备于本公司，供股东查阅；公开发行股份的股份有限公司应当公告其财务会计报告。

【单选题】甲公司注册资本 100 万元，已经提取法定公积金 46 万元，2025 年累计未分配利润 50 万元，甲公司当年提取法定公积金最小的金额是()。(2025 年)

- A. 5 万元

- B. 6 万元
- C. 2 万元
- D. 4 万元

【答案】A

【解析】公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本题中，法定公积金累计额未达到公司注册资本的 50%，应当提取法定公积金，按照 10%的比例提取。选项 A 当选。

【单选题】甲公司的注册资本为 100 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司法定公积金为 80 万元。甲公司可以将法定公积金转增注册资本的最大限度为（ ）。(2024 年)

- A. 40 万元
- B. 45 万元
- C. 50 万元
- D. 55 万元

【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。甲公司所留存的该项公积金不得少于 $100 \times 25\% = 25$ (万元)，法定公积金转增注册资本： $80 - 25 = 55$ (万元)。选项 D 当选。

【单选题】某股份有限公司经营亏损，拟通过减少注册资本弥补亏损。目前亏损 60 万元，盈余公积金 10 万元，资本公积金 5 万元，实缴注册资本 5 万元，注册资本中未实缴出资为 50 万元，可用于弥补亏损的注册资本最大额为（ ）万元。

- A. 5
- B. 55
- C. 30
- D. 45

【答案】A

【解析】公司弥补亏损的顺序为：(1) 税前利润补亏。(2) 税后利润补亏。(3) 盈余公积金补亏。(4) 资本公积金补亏。(5) 减少资本补亏。本题中，该股份公司用盈余公积金、资本公积金补亏后，仍有 45 万元的亏损，此时，可通过减少资本补亏。公司以减资方式弥补亏损时，不得免除股东缴纳出资或者股款的义务，因此不得减少未实缴的注册资本，该股份公司只能以实缴的注册资本 5 万元弥补亏损，选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公积金的表述中，正确的是（ ）。

- A. 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于转增后注册资本的 25%
- B. 经股东会决议，公司可以从税后利润中提取法定公积金
- C. 超过股票票面价格所得溢价款应当列入盈余公积金
- D. 法定公积金应当于公司向股东分配利润前提取

【答案】D

【解析】法定公积金转为增加注册资本时，所留存的法定公积金不得少于“转增前”公司注册资本的 25%。选项 A 不当选；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取“任意公积金”。选项 B 不当选；超过股票票面价格所得溢价款应当列入资本公积金。选项 C 不当选。

【单选题】甲、乙、丙、丁设立一有限责任公司，公司注册资本均为 1000 万元，2023 年税后利润均为 500 万元。下列情形中，公司可以不再提取法定公积金的是（ ）。(2024 年)

- A. 公司法定公积金 500 万元，任意公积金 0
- B. 公司法定公积金 400 万元，任意公积金 200 万元
- C. 公司法定公积金 300 万元，任意公积金 300 万元
- D. 公司法定公积金 200 万元，任意公积金 500 万元

【答案】A

【解析】当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。选项 A 当选。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于公司为他人取得本公司股份提供财务资助的表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 公司实施员工持股计划时，可以提供财务资助
- B. 董事会作出提供财务资助决议，应当经全体董事一致通过
- C. 为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得本公司股份提供累计不超过已发行股份总额 20%的财务资助
- D. 公司为他人取得本公司股份提供担保，不视为财务资助

【答案】A

【解析】(1) 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外，选项 A 当选；公司为他人取得本公司股份提供担保，视为财务资助，选项 D 不当选；(2) 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，选项 C 不当选；董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过，选项 B 不当选。违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二单元 有限责任公司

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	有限责任公司的设立	一般
2	有限责任公司的出资	极高
3	出资瑕疵的处理	极高
4	公司组织机构概述	一般
5	有限责任公司的股东会	极高
6	有限责任公司的董事会	高
7	有限责任公司的监事会	高
8	职工代表制度	一般
9	董监高的相关规定	高
10	股东会、董事会决议的效力样态	一般
11	冒名股东、名义股东和实际股东	低
12	股东权利	极高

知识点 1: 有限责任公司的设立

一. 设立方式与设立原则

项目	具体规定	
设立方式	有限责任公司只能采取 发起设立 方式设立	
设立原则	一般行业	准则主义 （符合法定条件即可获得政府的承认）
	金融、互联网、能源行业等	核准主义 （未经审批机关批准不得申请设立登记）

二. 对股东的要求

项目	具体要求	
人数	1—50 人	
性质	可以是 自然人 ，也可以是 法人 或者 非法人组织	
限制	国家公务员（如法官、检察官、警察等） 不得 成为 非上市公司 的股东	
	公司 不得自为 （自己公司的）股东	
	机关法人 一般不能担任公司股东，但依法对外投资时，仍然可以成为国有股东	
民事行为能力	股东身份	是否必须具备完全民事行为能力
	发起人	是
	其他	否

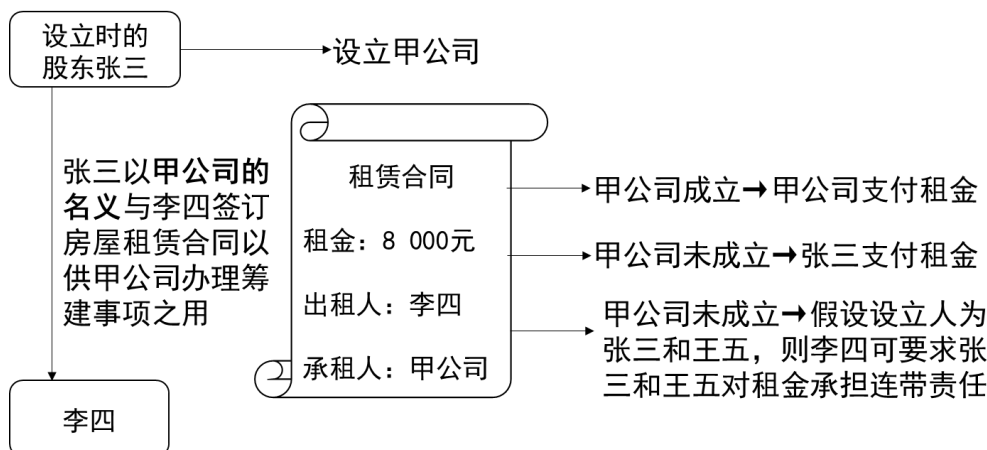
三. 制定公司章程

项目	具体规定
制定主体	设立有限责任公司，应当由 股东 共同制定公司章程
要求	股东应当在公司章程上 签名或者盖章
应当载明事项	（1）公司名称和住所；（2）公司经营范围；（3）公司注册资本；（4）股东的姓名或者名称；（5）股东的出资额、出资方式和出资日期；（6）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（7）公司法定代表人的产生、变更办法；（8）股东会认为需要规定的其他事项
约束对象	公司、股东、董事、监事、高级管理人员

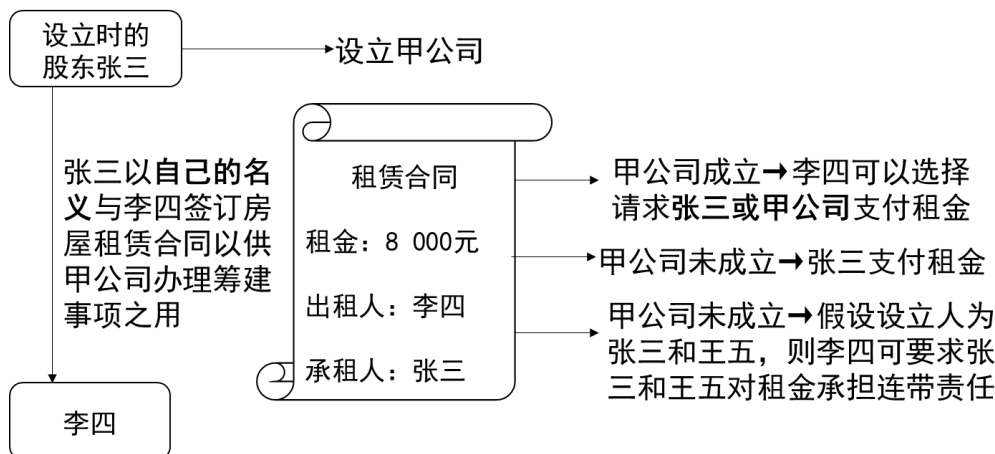
四. 公司设立阶段的责任承担规则

情形	公司是 否成立	法律后果的承受方	
公司设立时的股东（设立人）为设立公司以 设立中的公司 的名义从事民事活动	是	公司 承受	
	否	设立时的股东=1 人	设立时的股东 承受
		设立时的股东≥2 人	设立时的股东享有 连带 债权，承担 连带 债务
公司设立时的股东（设立人）为设立公司以 自己的 名义从事民事活动	是	第三人有权选择请求 公司或设立时的股东 承受	
	否	同上	
设立时的股东因履行公司设立职责造成他人损害的，公司或无过错的股东承担赔偿责任后，可以向有过错的设立人 追偿			

[案例 2.4]



[案例 2.5]



知识点 2：有限责任公司的出资

一. 资本制度

1. 基本规定

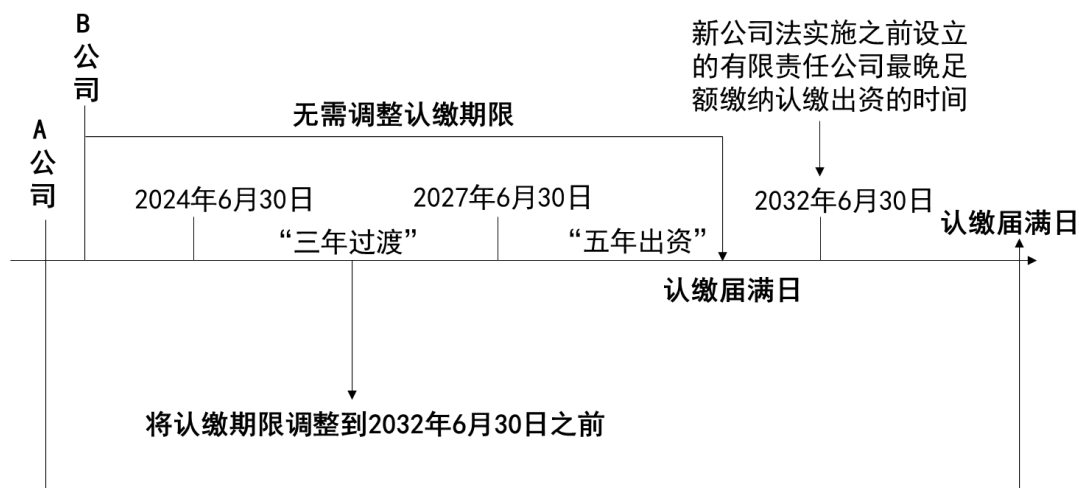
项目	具体规定
资本制度	限期认缴资本制
注册资本	除另有规定外，注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额
出资期限	由公司章程规定，自公司成立之日起5年内缴足，另有规定的除外
验资要求	对于一般的公司，无法定的验资要求
最低注册资本	对于一般的公司，没有最低注册资本要求

2. 出资期限中的特殊规定

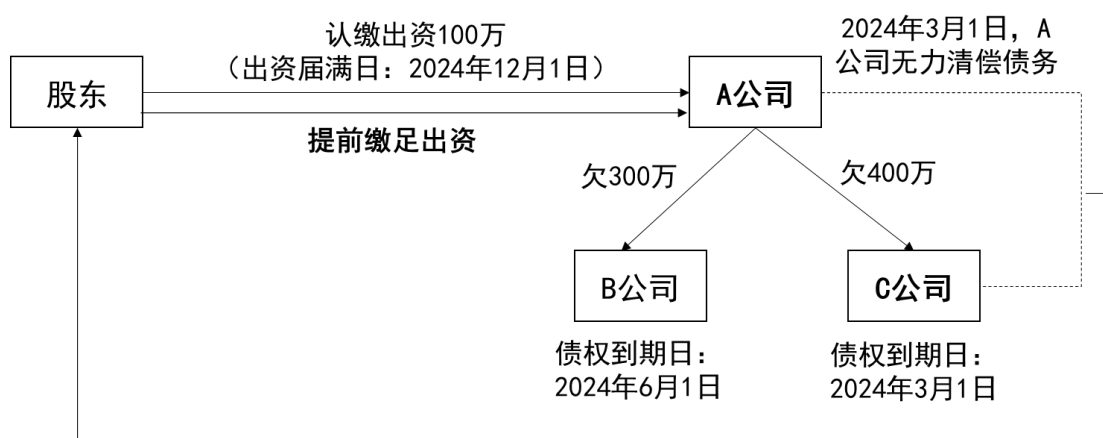
项目	具体规定
增资	有限责任公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资按照公司章程的规定自注册资本变更登记之日起5年内缴足
三年过渡 + 五年出资	2024年6月30日前登记设立的公司
	有限责任公司
	剩余认缴出资期限 > 2032年6月30日
	2027年6月30日前调整至2032年6月30日之前（并记载于公司章程）

		剩余认缴出资期限≤2032 年 6 月 30 日	无需调整
	股份有限 公司	<u>发起人</u> 应当在 2027 年 6 月 30 日前按照其认购的股份全额缴纳股款	
加速到期	<u>公司不能清偿到期债务</u> 的， <u>公司</u> 或者 <u>已到期债权的债权人</u> 有权要求 <u>已认缴出资但未届出资期限的股东</u> 提前（ <u>向公司</u> ）缴纳出资		

[案例 2.6]



[案例 2.7]



可以主张股东的出资加速到期

3. 对异常公司的行政监管

项目	具体规定	
对异常公司的认定	存在下列情形之一的，公司登记机关应当对公司注册资本的真实性、合理性进行研判	
	1	认缴出资期限 30 年以上
	2	注册资本 10 亿元人民币以上
	3	其他明显不符合客观常识的情形
对异常公司的监管	公司登记机关认定公司出资期限、注册资本明显异常，违背真实性、合理性原则的，依法要求公司及时调整，并按程序向省级市场监督管理部门报告，接受省级市场监督管理部门的指导和监督	

二. 出资方式

项目	具体规定
允许出资	股东可以用货币，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可依法转让的非货币财产作价出资；法律对数据、网络虚拟财产的权属等有规定的，股东可以按照规定用数据、网络虚拟财产作价出资
禁止出资	股东不得以土地所有权、非法财产、劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权、设定担保的财产等作价出资

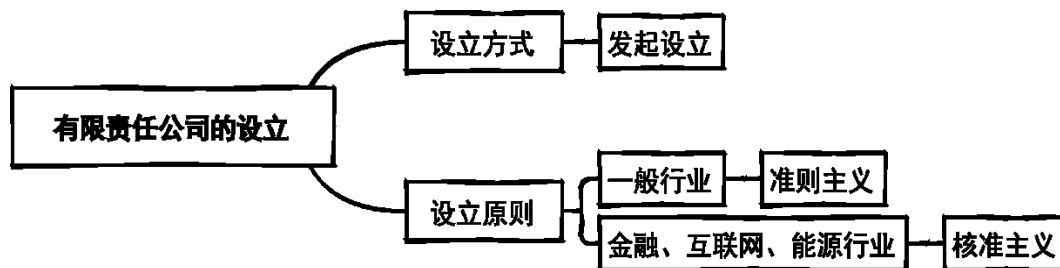
三. 出资要求

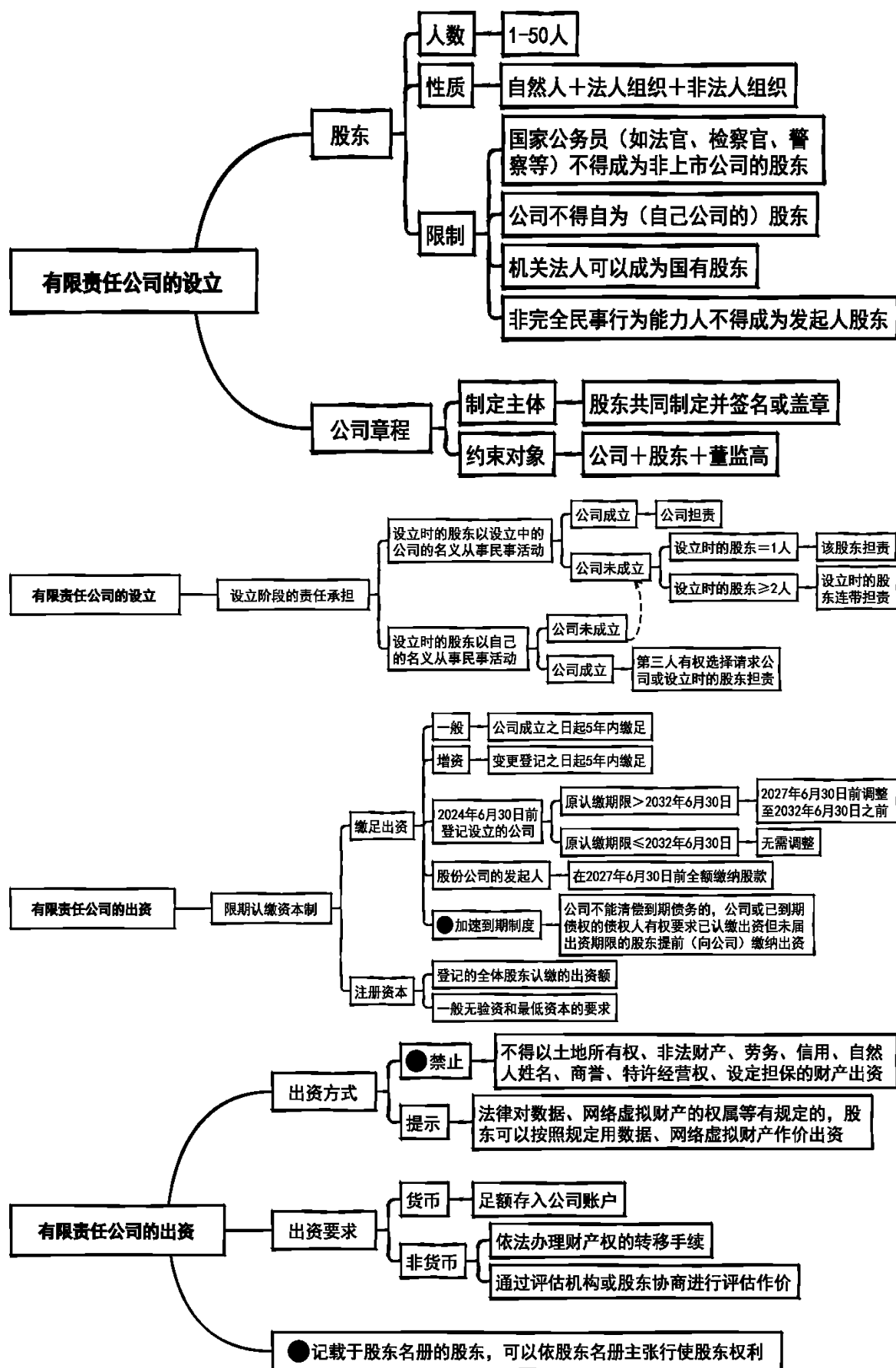
出资方式	出资要求
货币出资	应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户
非货币出资	1 应当依法办理其财产权的转移手续
	2 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或低估作价
	3 评估不一定由法定评估机构进行，也可以由股东协商进行评估作价

四. 出资程序

程序	要求	备注
向股东签发出资证明书	出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章	出资证明书应当载明下列事项
		1 公司名称
		2 公司成立日期
		3 公司注册资本
		4 股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期
		5 出资证明书的编号和核发日期
股东名册	有限责任公司应当置备股东名册	记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利
办理登记	有限责任公司的股东姓名或名称属于公司登记事项	公司登记事项未经登记或者未经变更登记，不得对抗善意相对人

本单元“知识点1”总结





精学细练

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，不得成为甲有限责任公司股东的有（ ）。

- A. 法官赵某
- B. 乙个人独资企业
- C. 有限合伙人孙某
- D. 甲有限责任公司

【答案】AD

【解析】(1) 选项 A：国家公务员（如法官、检察官、警察等）不得成为非上市公司的股东；
(2) 选项 D：公司不得自为（自己公司的）股东。

【多选题】下列关于有限责任公司章程的表述中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 公司经营范围属于公司章程的必备事项
- B. 公司章程必须由全体股东共同制定并签名、盖章
- C. 制定公司章程是设立有限责任公司的必经程序
- D. 公司章程对股东没有约束力

【答案】ABC

【解析】选项 D：公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

【判断题】公司不能清偿到期债务的，公司的任一债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东直接向自己清偿债务。（ ）

【答案】×

【解析】公司不能清偿到期债务的，公司或者“已到期债权的债权人”有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前“向公司缴纳出资”。本题表述错误。

【单选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司设立，下列表述正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 均为股东实缴金额
- B. 均应采用准则主义
- C. 均为发起设立
- D. 均无最低注册资本要求

【答案】C

【解析】有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额是有限责任公司设立条件之一，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起 5 年内缴足。选项 A 不当选；一般情况下，公司设立采用准则主义。准则主义，又称登记主义，是指设立公司只要具备法律规定的条件并提出申请即可获得政府的承认。对于特殊行业（如金融、互联网、能源行业）的公司设立，《公司法》采用核准主义，未经审批机关批准不得申请设立登记，选项 B 不当选；有限责任公司只能发起设立，选项 C 当选；有限责任公司一般没有最低注册资本要求，但法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定，选项 D 不当选。

【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 6 月 3 日登记成立，其股东认缴出资期限均为 2035 年 12 月 31 日。甲公司拟修改公司章程调整股东认缴出资期限，甲公司股东认缴出资期限最晚为（ ）。（2025 年）

- A. 2032 年 6 月 30 日
B. 2029 年 6 月 1 日
C. 2029 年 12 月 31 日
D. 2032 年 1 月 31 日

【答案】A

【解析】2024 年 6 月 30 日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自 2027 年 7 月 1 日起超过 5 年的，应当在 2027 年 6 月 30 日前将其剩余认缴出资期限调整至 5 年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在 2027 年 6 月 30 日前按照其认购的股份全额缴纳股款。本题中，甲公司股东认缴出资期限最晚应当在 2032 年 6 月 30 日前。选项 A 当选。

【多选题】有限责任公司设立时，股东可以用作出资的有（ ）。(2024 年)

- A. 设定抵押的厂房
B. 债权
C. 股权
D. 特许经营权

【答案】BC

【解析】股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；法律对数据、虚拟财产的权属等另有规定的，股东可以按照规定使用数据、网络虚拟财产作价出资。但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。选项 B、C 当选。劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权不能用货币估价，因此不能出资；设定担保的财产不是清洁无负担的财产，因此也不能出资。选项 A、D 不当选。

【多选题】下列有关有限责任公司股东缴纳出资的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股东以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续
B. 股东以货币出资的，应当按期将货币出资足额存入公司在银行开立的相关账户
C. 股东可以依出资证明书主张行使股东权利
D. 以非货币财产出资，可由股东共同协商该非货币财产的价值

【答案】ABD

【解析】记载于股东名册的股东，可以依“股东名册”主张行使股东权利。

知识点 3：出资瑕疵的处理

一. 以非货币财产出资

1. 未依法评估作价

具体规定	要点
出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，人民法院应当认定出资人未依法全面履行出资义务	未估价 先估价 显著低 不全依

2. 因市场、客观因素而贬值

具体规定	要点
出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人	市场贬值 无需补值

承担补足出资责任；但当事人另有约定的除外	
----------------------	--

3. 以划拨的土地和设定权利负担的土地出资

具体规定		要点
以 划拨土地使用权 出资	公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内 办理土地 变更 手续。 逾期 未办理的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	土地瑕疵补救措施若不理之未全出资
以 设定权利负担的土地使用权 出资	公司、其他股东或公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在 合理期间内解除 权利负担。 逾期 未解除的，人民法院应当认定出资人 未全面履行 出资义务	

4. 以需要办理权属登记手续的财产出资（房屋、土地使用权等）

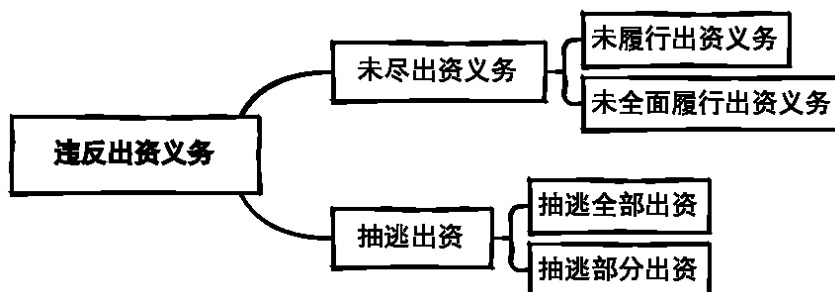
具体规定		要点
已经交付公司使用，但未办理权属变更登记手续	公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的 合理期间内 办理 权属变更 手续，在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其 已经履行 了出资义务。出资人主张自其 实际交付 财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予 支持	手续不全赶紧补全交付之后权利足够
已经办理权属变更手续，但未交付公司使用	公司或者其他股东主张其向公司 交付 ，并在实际交付之前 不享有 相应股东权利的，人民法院应予支持	

二. 以违法所得出资

具体规定	要点
以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取 拍卖或者变卖 的方式处置其股权	不能直接抽回，否则构成抽逃出资

三. 股东违反出资义务的法律后果

1. 违反出资义务的类型



2. 未尽出资义务的法律后果

项目	具体规定
基本规定	股东未按期足额缴纳出资的，除了应当向公司 足额 缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担 赔偿 责任（包括未出资的利息）

债权人的权利	公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在 未出资本息范围内 对公司债务不能清偿的部分承担 补充 赔偿责任的，人民法院应予支持
--------	---

[案例 2.8]

2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙各自认缴出资 10 万元共同投资设立了 A 公司
2025 年 2 月	A 公司向 B 银行借入为期 1 年的借款 60 万元
2026 年 2 月	B 银行要求 A 公司偿还借款，此时 A 公司总的财产为 40 万元
已知	甲、乙已经按照章程的规定向 A 公司缴纳了出资，丙认缴的出资未依法向 A 公司缴纳，假设该部分出资对应的利息为 1 万元
案例分析	
1	先以 A 公司的 全部 财产（40 万元）偿还 B 银行的债务
2	甲、乙、丙三人以其各自认缴的 10 万元出资对 A 公司的债务承担有限责任：甲、乙的出资均已实缴入 A 公司，则无需再用个人财产承担额外的责任。但丙尚未履行出资义务，因此 B 银行有权要求未履行出资义务的丙在 未出资本息范围内 （11 万元）对自己承担 补充 责任

项目	具体规定		提示
发起人的连带责任	有限责任公司	有限责任公司 设立时 ，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资，或实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的， 设立时的其他股东 与该股东 在出资不足的范围内承担连带责任	后加入 的股东 无需承担 连带责任
	股份有限公司	股份有限公司的 发起人 不按照其认购的股份缴纳股款，或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的， 其他发起人 与该发起人 在出资不足的范围内承担连带责任	

3. 股东失权制度

项目	具体规定	
核查	公司成立后， 董事会 应对股东的出资情况进行 核查	
催缴	1	发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由 公司 向该股东发出 书面 催缴书，催缴出资
	2	未及时履行上述规定的义务，给公司造成损失的，负有责任的董事应承担 赔偿 责任
宽限期	股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资，公司依法发出书面催缴书催缴出资的， 可以 载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司 发出 催缴书之日起， 不得少于 60 日	
失权决议	决议主体	宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经 董事会 决议 可以 向该股东发出失权通知，通知应以 书面 形式发出
	法律后果	自通知 发出 之日起，该股东丧失其 未缴纳 出资的股权
失权股权处理	依照上述规定丧失的股权应当 依法转让 ，或者相应减少注册资本并 注销 该股权。 6 个月内 未转让或注销的，由公司其他股东按照其 出资比例 足额缴纳相应出资	
失权异议	股东对失权有异议的，应当自 接到失权通知之日起 30 日内 ，向人民法院提起诉讼	

4. 抽逃出资

(1) 情形

序号	抽逃出资的情形
1	通过虚构债权债务关系将其出资转出
2	制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配
3	利用关联交易将出资转出
4	其他未经法定程序将出资抽回的行为

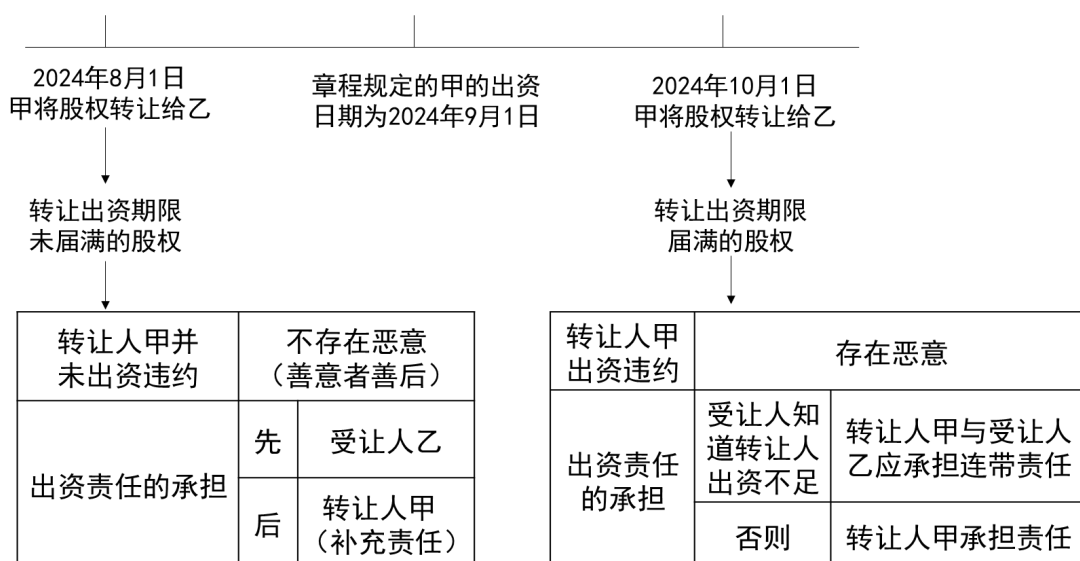
(2) 责任承担

项目	具体规定
基本规定	违反规定的，股东应当 返还 抽逃的出资；给公司造成损失的， 负有责任的董事、监事、高级管理人员 应当与该股东承担 连带赔偿责任
补充赔偿	公司债权人有权请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担 补充赔偿 责任。抽逃出资的股东已经承担前述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持

四. 股权转让后的出资责任

所转让股权的出资期限是否已届满	具体规定
否	有限责任公司股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由 受让人承担 缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的， 转让人 对受让人未按期缴纳的出资承担 补充责任
是	有限责任公司未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的， 转让人与受让人 在出资不足的范围内承担 连带责任 ； 受让人不知道且不应当知道 存在上述情形的，由 转让人 承担责任

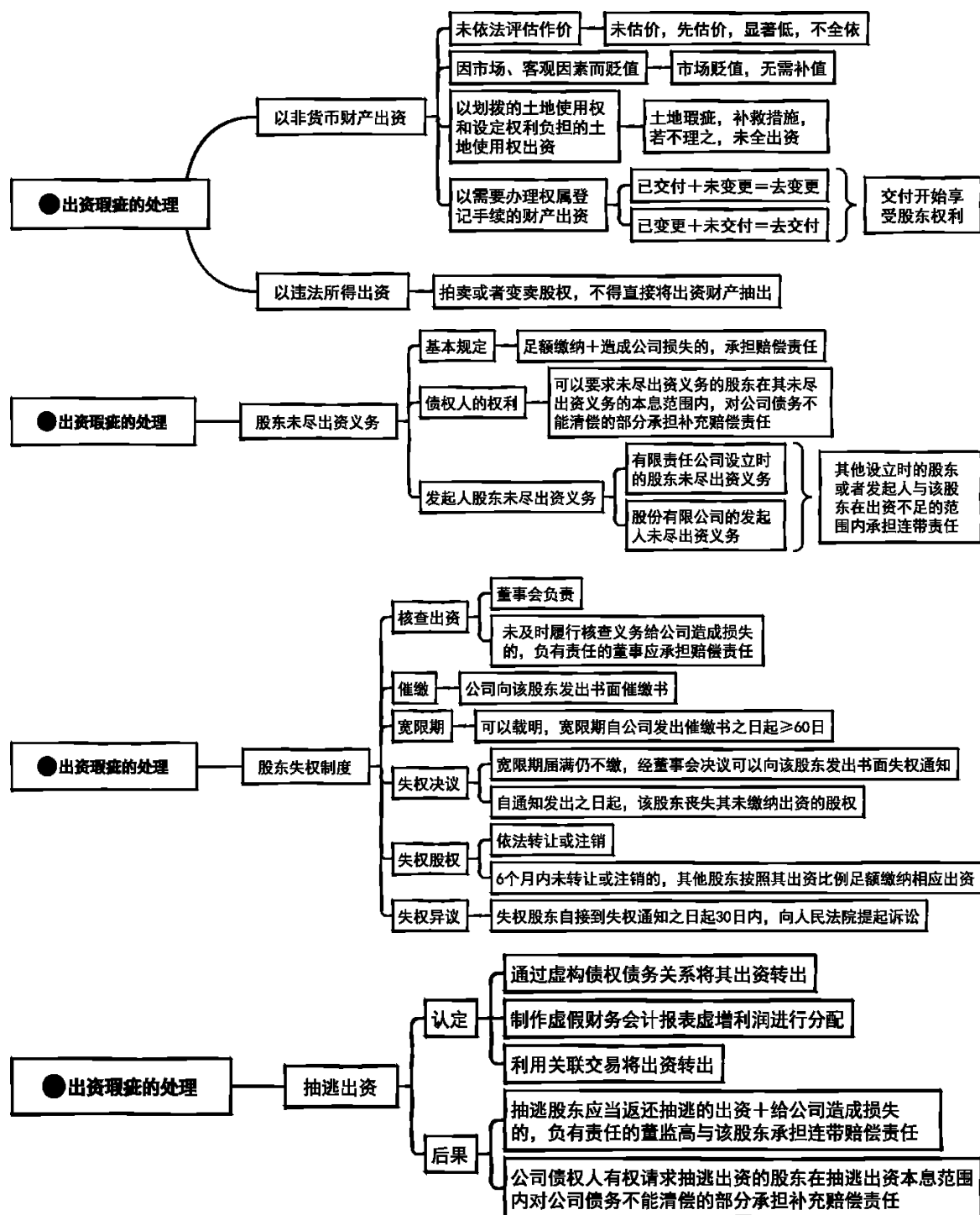
[案例 2.9]

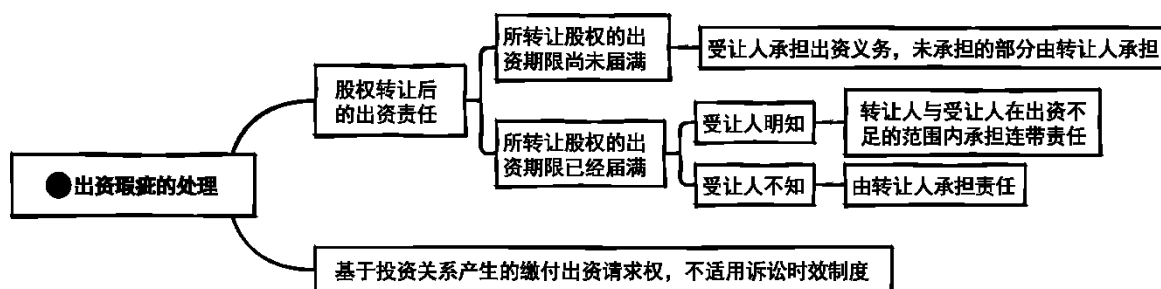


五. 抗辩无效

基于投资关系产生的缴付出资请求权，**不适用**诉讼时效制度。

本单元“知识点3”总结





精学细练

【单选题】A 有限责任公司（下称“A 公司”）成立于 2024 年 1 月 5 日。公司章程规定，股东甲以其名下的一套房产出资。甲于 1 月 7 日将房产交付 A 公司，但未办理权属变更手续。5 月 9 日，股东乙诉至人民法院，要求甲履行出资义务。5 月 31 日，人民法院责令甲于 6 月 12 日前办理权属变更手续，6 月 6 日，甲办理了权属变更手续。根据公司法律制度的规定，甲开始享有股东权利的日期是（ ）。(2024 年)

- A. 1 月 5 日
- B. 1 月 7 日
- C. 6 月 6 日
- D. 6 月 12 日

【答案】B

【解析】出资人以房屋出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，其他股东主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务；出资人主张自其实际交付财产给公司使用时（2024 年 1 月 7 日）享有相应股东权利的，人民法院应予支持。选项 B 正确。

【单选题】赵某、钱某、孙某、谢某共同出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”）。股东谢某以房屋出资，房屋经评估 1000 万元，已经办理了权属变更手续，公司章程和股东之间的协议未对出资事项作特别约定。公司设立后，丙加入甲公司。之后谢某出资的房屋因市场原因贬值，经评估价值为 800 万元，丙要求谢某承担补足出资责任，下列说法中正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 谢某应承担补足出资责任
- B. 赵某钱某孙某承担连带责任
- C. 谢某不承担补足出资责任
- D. 赵某钱某孙某承担补充责任

【答案】C

【解析】根据公司法律制度的规定，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。选项 C 当选。

【单选题】李某以违法犯罪所得的 20 万元出资并取得公司股权。对李某犯罪行为处罚时，就其股权处置的下列表述中，正确的是（ ）。(2019 年)

- A. 将李某的出资财产从公司中抽出，补偿受害人损失
- B. 将李某的出资财产从公司中抽出，并将公司注册资本减少 20 万元
- C. 采取拍卖或者变卖的方式处置李某的股权

D. 将李某的出资财产从公司中抽出，其他股东对 20 万元出资承担连带责任

【答案】C

【解析】以贪污、受贿、侵占、挪用等违法犯罪所得的货币出资后取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。选项 C 正确。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列有关股东失权制度的说法中，正确的是（ ）。

A. 董事会对股东的出资情况负有核查义务

B. 董事会发现股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由董事会向该股东发出书面催缴书

C. 股东自收到失权通知时起，丧失其未缴纳出资的股权

D. 宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议应当向该股东发出失权通知

【答案】A

【解析】选项 B：股东未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，应当由公司向该股东发出书面催缴书；选项 C：自失权通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资的股权；选项 D：宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知。

【多选题】赵某、钱某、孙某、李某是甲有限责任公司的股东，下列情形中，甲公司可以请求人民法院认定为抽逃出资的有（ ）。（2025 年）

A. 赵某通过关联交易转出出资

B. 钱某虚构债权债务转出出资

C. 孙某虚增利润进行利润分配

D. 李某将 5 万元的机器设备评估作价 20 万元作为出资

【答案】ABC

【解析】公司成立后，公司、股东或公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（1）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（2）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（3）利用关联交易将出资转出；（4）其他未经法定程序将出资抽回的行为。选项 A、B、C 当选。

【多选题】甲、乙、丙三人发起设立某有限公司。甲以机器设备出资 100 万元，该机器设备的实际价额为 40 万元，乙对此知情，丙对此不知情。1 年后，甲将股权转让给善意的丁。后戊加入公司，发现了当年甲出资不足的情况。根据公司法律制度的规定，下列说法中，正确的有（ ）。

A. 乙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

B. 丙应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

C. 丁应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

D. 戊应当在甲出资不足的范围内承担连带责任

【答案】AB

【解析】（1）选项 ABD：有限责任公司设立时，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的，设立时的其他股东（乙、丙）与该股东（甲）在出资不足的范围内承担连带责任；（2）选项 C：作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权，受让人（丁）不知道且不当知道存在该情形的，由转让人（甲）承担责任。

【单选题】甲有限责任公司的股东林某认缴出资 20 万元，出资期限为 2023 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，林某在未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给徐某。徐某知道林某未缴纳

出资的情况。根据公司法律制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

- A. 由林某承担出资义务，徐某无须承担
- B. 由徐某承担出资义务，林某无须承担
- C. 由林某承担出资义务，徐某承担补充责任
- D. 由林某和徐某承担连带责任

【答案】D

【解析】未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任；受让人不知道且不应知道存在上述情形的，由转让人承担责任。

【单选题】甲有限责任公司的股东吴某认缴出资 20 万元，出资期限为 2025 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，吴某在尚未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给魏某。根据公司法律制度的规定，对于该出资义务的承担应当采取的处理方式是（ ）。

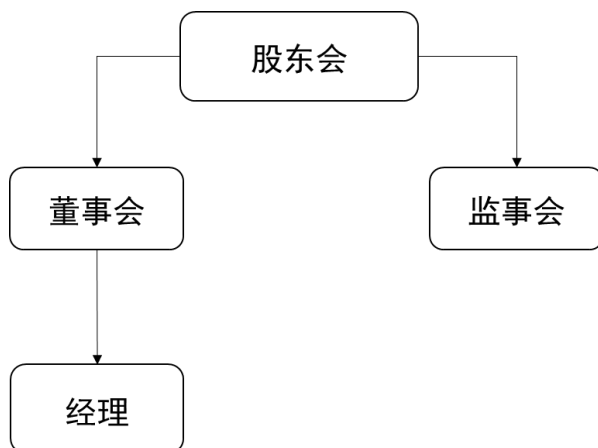
- A. 由吴某承担出资义务，魏某无须承担
- B. 由魏某承担出资义务，吴某无须承担
- C. 由魏某承担出资义务，吴某承担补充责任
- D. 由吴某承担出资义务，魏某承担补充责任

【答案】C

【解析】股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。

知识点 4：公司组织机构概述

一. 基本规定



二. 特殊规定

情形	公司特征（类型）	备注
不设股东会	只有一个股东的公司	股东行使股东会职权作出决定时，应采用书面形式，并由股东签名或盖章后置备于公司
		国有独资公司由履行出资人职责的机构行使股东会职权
可以不设董事会，只设一名董事行使董事会职权	规模较小或股东人数较少的公司	该董事可以兼任经理
		国有独资公司必须设董事会

可以不设监事会，只设一名监事行使监事会职权	规模较小或股东人数较少的公司	—
-----------------------	----------------	---

情形	公司类型特征（类型）	备注
可以不设监事会也不设监事	设有审计委员会行使监事会职权的公司	—
	规模较小或者股东人数较少的 有限责任公司 经“ 全体股东一致同意 ”	股份有限公司不适用本规定
应当设经理	股份有限公司+国有独资公司	—

知识点 5：有限责任公司的股东会

一. 职权（股份有限公司同样适用）

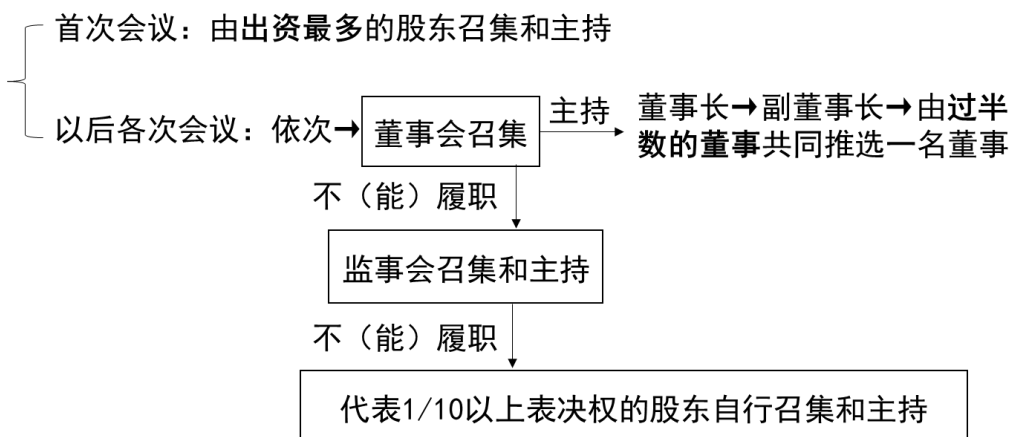
职权	具体规定		备注
人事权	选举和更换 董事、监事 ，决定有关董事、监事的报酬事项		—
审批权	1	审议批准 董事会 的报告	—
	2	审议批准 监事会 的报告	—
	3	审议批准公司的 利润分配 方案和 弥补亏损 方案	—
决议权	1	修改 公司章程	—
	2	对公司 增加 或者 减少 注册资本作出决议	—
	3	对公司 合并、分立、变更 公司形式、 解散 或 清算 作出决议	简易合并除外
	4	对发行公司 债券 作出决议	可以授权董事会作决议
其他职权	公司章程规定的其他职权		—

二. 会议制度

1. 会议类型、召开条件、通知时间、开会方式

会议类型	召开条件		通知时间
定期会议	应当按照公司章程的规定按时召开		应当于会议召 开 15 日 以前通 知 全体 股东，但 公司 章程 另有 规定或者全体 股东另有约定 的除外
临时会议	召开条件（满足其一）	解释	
	代表 1/10 以上表决权的股东 提议召开	全体股东 表决权 的 1/10 以上	
	1/3 以上的董事提议召开	全体董事 人数 的 1/3 以上	
	监事会提议召开	—	
	记忆口诀	十一股东，三一董，还有一个监事会	
开会方式			
公司召开会议和表决可以采用 电子 通信方式，公司章程另有规定的除外			

2. 召集与主持



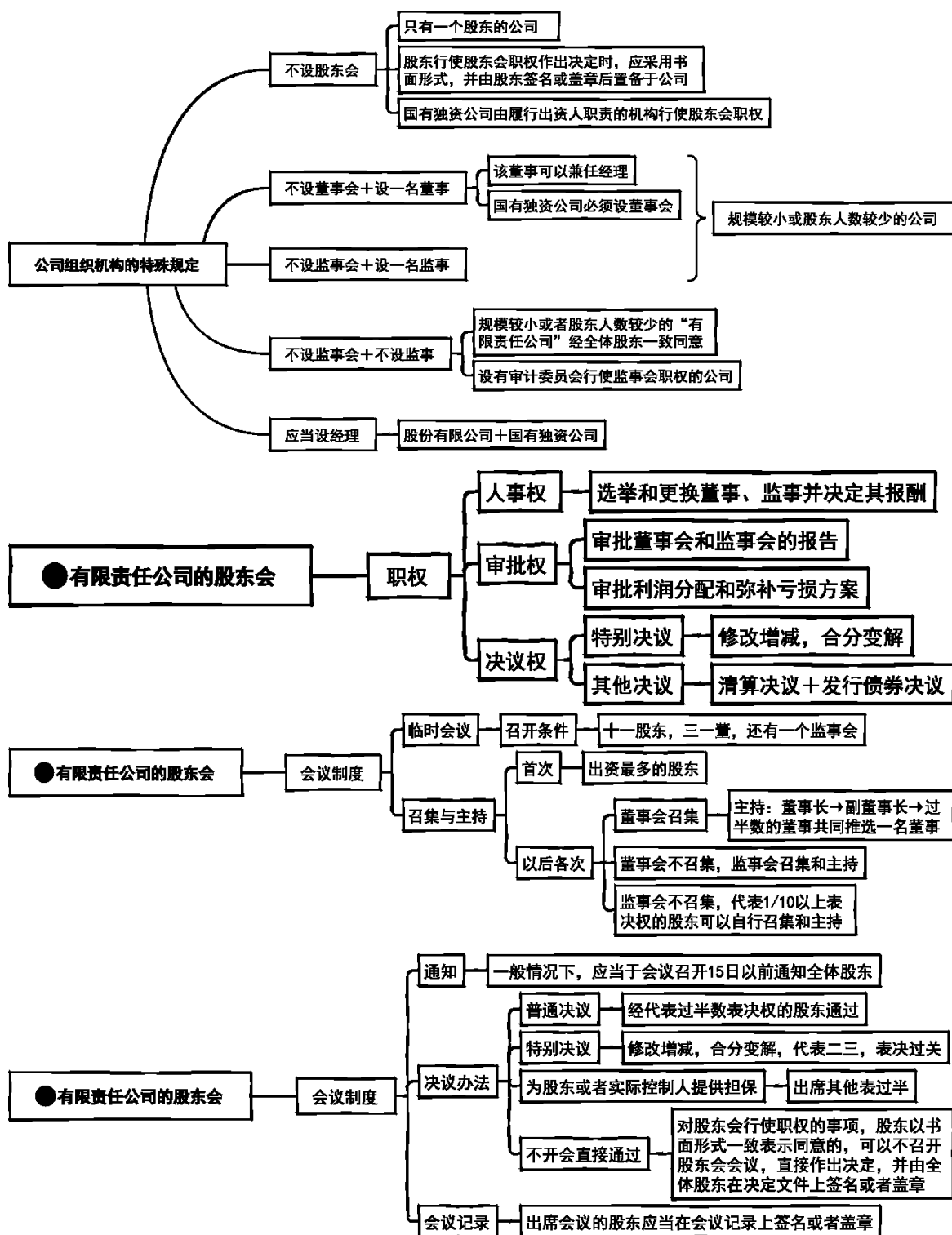
3. 决议办法

决议类型	决议办法
普通决议事项	经 代表过半数表决权 的股东通过，即： $\frac{\text{全体赞成表决权}}{\text{全体表决权}} > 1/2$
特别决议事项	代表 2/3 以上表决权股东通过，即：
修改 公司章程、 增加 或 减少 注册资本 合并、分立、变更 公司形式、 解散	$\frac{\text{全体赞成表决权}}{\text{全体表决权}} \geq 2/3 \text{ (66.67\%)}$
记忆口诀	修改增减，合分变解，代表二三，表决过关
担保决议 (股份公司也适用)	出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过（接受担保的股东或受接受担保的实际控制人支配的股东不得参加表决），即：
为股东或者实际控制人提供担保	$\frac{\text{出席会议的其他股东同意的表决权}}{\text{出席会议的其他股东的总表决权}} > 1/2$
记忆口诀	担保控股找股东，担保其他找股董， 出席其他表过半，金额不超章程范
不开会直接通过	对股东会行使职权的事项， 股东以书面形式一致表示同意 的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上 签名或者盖章

4. 记录与签名

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，**出席会议的股东**应当在会议记录上签名或者盖章。

本单元“知识点4—知识点5”总结



精学细练

【多选题】刘某和朱某设立一家规模较小的股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列各方案中，属于该公司组织机构设置可以采用的有（ ）。(2024 年)

- A. 不设董事会和监事会，仅设1名董事和1名监事
- B. 不设董事会，仅设1名董事，设成员为15人的监事会

- C. 设成员为 21 人的董事会。设审计委员会，不设监事会、也不设监事
D. 不设董事会，仅设 1 名董事。不设监事会，也不设监事

【答案】ABC

【解析】规模较小或者股东人数较少的股份有限公司，可以不设董事会，设 1 名董事，行使董事会的职权。规模较小的股份有限公司，可以不设监事会，设 1 名监事，行使监事会的职权。公司设董事会的，董事会成员为 3 人以上，设监事会的，监事会成员为 3 人以上。股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会或监事，选项 A、B、C 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列人员或机构中，有权要求有限责任公司召开临时股东大会会议的有（ ）。

- A. 代表 1/10 以上表决权的股东
B. 1/3 以上的董事
C. 董事长
D. 监事会

【答案】ABD

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东（选项 A），1/3 以上的董事（选项 B），监事会（选项 D）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。因此选项 A、B、D 当选。

【多选题】甲有限责任公司注册资本为 120 万元，股东人数为 9 人，董事会成员为 5 人，监事会成员为 5 人。股东一次缴清出资，该公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定。根据公司法法律制度的规定，该公司出现的下列情形中，属于应当召开临时股东会的有（ ）。（2013 年）

- A. 出资 20 万元的某股东提议召开
B. 公司未弥补的亏损达到 40 万元
C. 2 名董事提议召开
D. 2 名监事提议召开

【答案】AC

【解析】根据规定，代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上的董事或者监事会提议召开临时会议的，应当召开临时股东会会议。本题中，公司章程对股东表决权行使事项未作特别规定，因此按出资比例计算表决权。选项 A，股东表决权的比例为 $20/120=16.67\%$ ，满足条件；选项 C，董事人数占比为 $2/5=40\%$ ，大于 1/3，满足条件。因此选项 A、C 当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有（ ）。

- A. 修改公司章程
B. 决定利润分配方案
C. 对外提供担保
D. 增加注册资本

【答案】AD

【解析】有限责任公司股东会作出修改公司章程（选项 A）、增加或者减少注册资本的决议（选项 D），以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表 2/3 以上表决权的股东通过。

【单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司（下称“甲公司”），出资比

例分别为 5%、15%、36%和 44%，公司章程对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司董事会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议
- B. 张某有权提议召开股东会临时会议
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议
- D. 首次股东会会议的召开由赵某召集和主持

【答案】D

【解析】(1) 有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。(2) 有限责任公司修改公司章程、解散公司均属于股东会特别决议事项，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过 ($\geq 66.67\%$)。在本题中，赵某占有 44% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。选项 A、C 不当选。(3) 有限责任公司中代表 1/10 以上表决权的股东有权提议召开临时股东会会议。在本题中，张某的表决权仅为 5%，不足 1/10。选项 B 不当选。有限责任公司首次股东会由出资最多的股东召集和主持。在本题中，赵某出资最多，选项 D 当选。

知识点 6：有限责任公司的董事会

一. 职权（股份有限公司同样适用）

职权	具体规定
召集权	召集 股东会会议，并向股东会报告工作
执行权	执行 股东会的决议
决定权	1 决定公司的 经营计划 和 投资方案
	2 决定公司 内部管理机构 的设置
	3 决定聘任或者解聘公司 经理 及其报酬事项，并根据 经理的提名 决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人 及其报酬事项
	4 制定公司的 基本管理制度
制订权	1 制订 公司的利润分配方案和弥补亏损方案
	2 制订 公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案
	3 制订 公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
其他职权	公司章程规定或者股东会授予的其他职权
提示	
公司章程对董事会职权的限制 不得对抗善意相对人	

二. 董事会的成员（股份有限公司同样适用）

项目	具体规定
人数	3 人以上
任期	董事任期由公司 章程 规定，但每届任期 不得超过 3 年 。董事任期届满， 连选可以连任
继续履职	董事任期届满未及时改选，或董事在任期内辞任导致董事会成员 低于 法定人数的，在改选出的董事就任前， 原董事 仍应当依法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务
辞任	董事辞任的，应以 书面 形式通知公司，公司 收到 通知之日辞任 生效 ，但董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，董事应当继续履行职务
解任	1 股东会 可以决议解任董事，决议 作出 之日解任生效
	2 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可要求公司予以 赔偿

[股东失权制度]		
……自失权通知发出之日起, 该股东丧失其未缴纳出资的股权		
董事长的产生办法	有限责任公司董事会设董事长1人, 可以设副董事长	
	有限责任公司	股份有限公司
	由章程规定	由董事会以全体董事过半数选举产生

三. 会议制度 (股份有限公司同样适用)

项目	具体规定		
召集和主持	董事长→副董事长→由过半数的董事共同推举1名董事		
普通决议	出席要求	应当有全体董事过半数出席方可举行	$\frac{\text{全体出席人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
	决议办法	应当经全体董事过半数通过方可通过	$\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
表决权的计算	董事会决议的表决, 应当一人一票		
关联董事表决排除制度	董事会对与公司订立合同或者进行交易、利用公司商业机会、自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务 (从事与公司相竞争的业务) 事项决议时, 关联董事不得参与表决, 其表决权不计入表决权总数 (详见第二单元知识点9)		
	出席要求	应当有全体无关联关系董事过半数出席方可举行	$\frac{\text{全体无关董事出席人数}}{\text{全体无关董事人数}} > 1/2$
	决议办法	应当经全体无关联关系董事过半数通过方可通过	$\frac{\text{全体无关董事赞成人数}}{\text{全体无关董事人数}} > 1/2$
会议记录	董事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事应当在会议记录上签名		

知识点7: 有限责任公司的监事会

一. 职权 (股份有限公司同样适用)

职权	具体规定	
监督权	1	检查公司财务
	2	对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议
	3	当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正
	4	依照公司法的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼
提议权	1	提议召开临时股东会会议, 在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议
	2	向股东会会议提出提案
其他职权	公司章程规定的其他职权	

二. 履职保障（股份有限公司同样适用）

序号	具体规定
1	监事可以 列席 董事会会议，并对董事会决议事项 提出 质询或者建议
2	监事会 发现公司经营情况异常，可以进行 调查 ；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由 公司 承担
3	监事会 行使职权所必需的费用，由 公司 承担
4	监事会可以 要求 董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权

三. 监事会成员（股份有限公司同样适用）

项目	具体规定
人数	3人以上
资格	董事、高级管理人员 不得 兼任监事
任期	监事的任期每届 为3年 。监事任期届满， 连选可以连任
继续履职	监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员 低于 法定人数的，在改选出的监事就任前， 原监事 仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务

三. 监事会成员（股份有限公司**略有差异**）

项目		有限责任公司	股份有限公司
监事会 主席	设置	监事会设主席1人	监事会设主席1人， 可以设副主席
	产生办法	由全体监事过半数选举产生	
		$\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$	

四. 会议制度（股份有限公司**略有差异**）

项目	有限责任公司	股份有限公司
召集和主持	监事会主席→ 过半数 的监事共同推举1名监事	监事会主席→监事会 副主席 → 过半数 的监事共同推举1名监事
开会频率	每年度 至少召开 一次 会议	每6个月 至少召开 一次 会议
临时会议	监事 可以提议召开临时监事会会议	

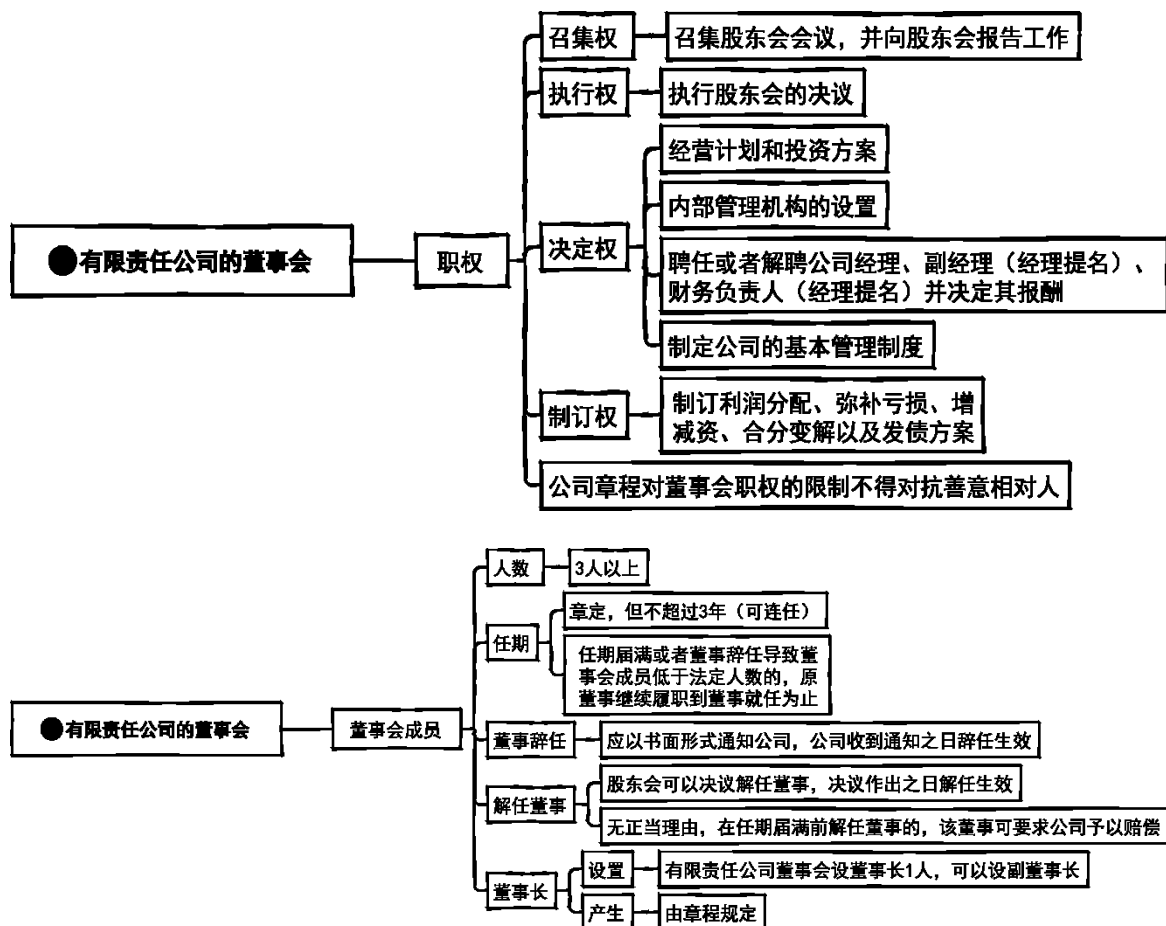
四. 会议制度（股份有限公司同样适用）

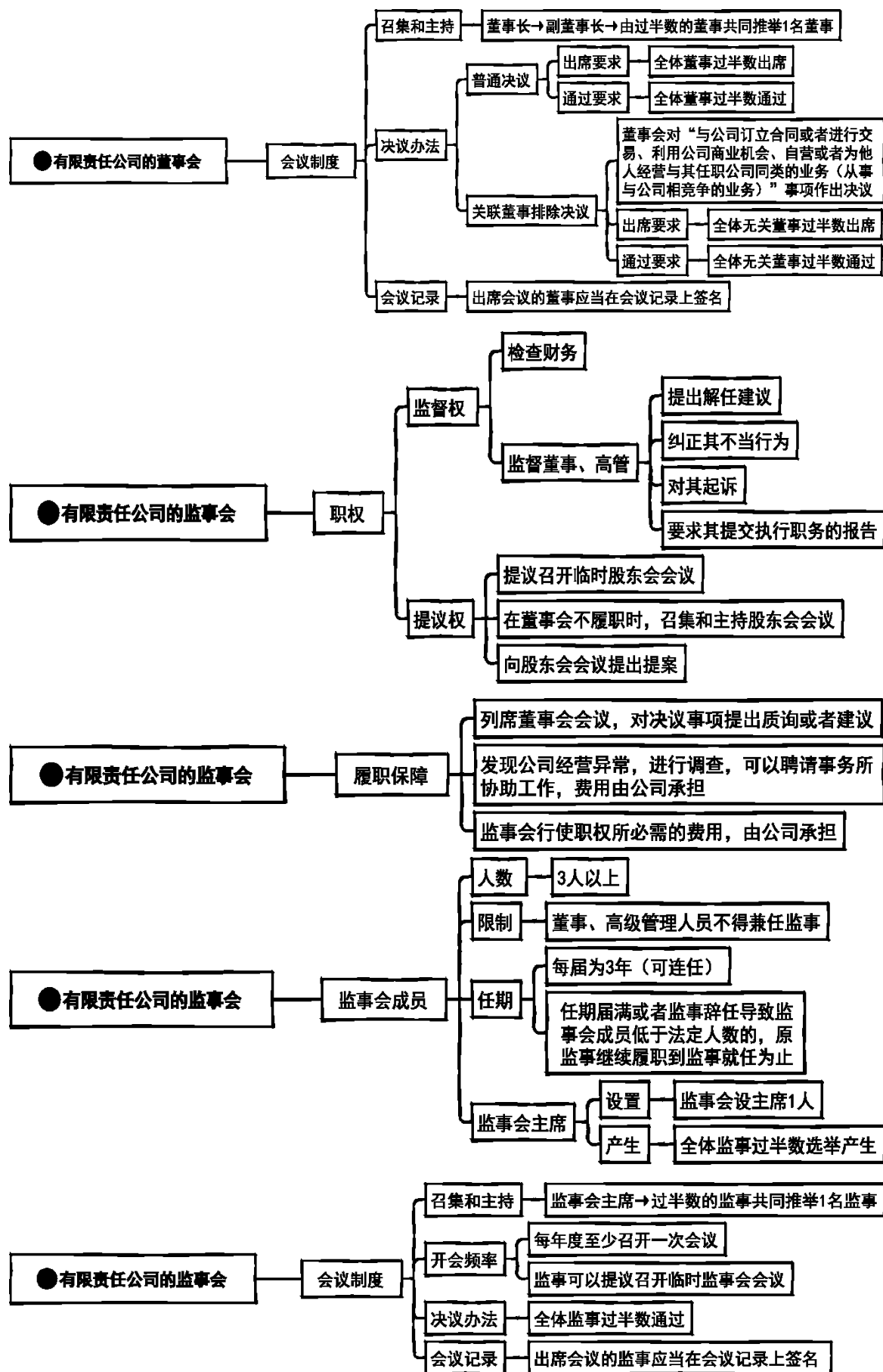
项目	具体规定	
表决权的计算	监事会决议的表决，应当一人一票	
决议办法	经全体监事 过半数通过	$\frac{\text{全体赞成人数}}{\text{全体人数}} > 1/2$
会议记录	出席会议的监事 应当在会议记录上签名	

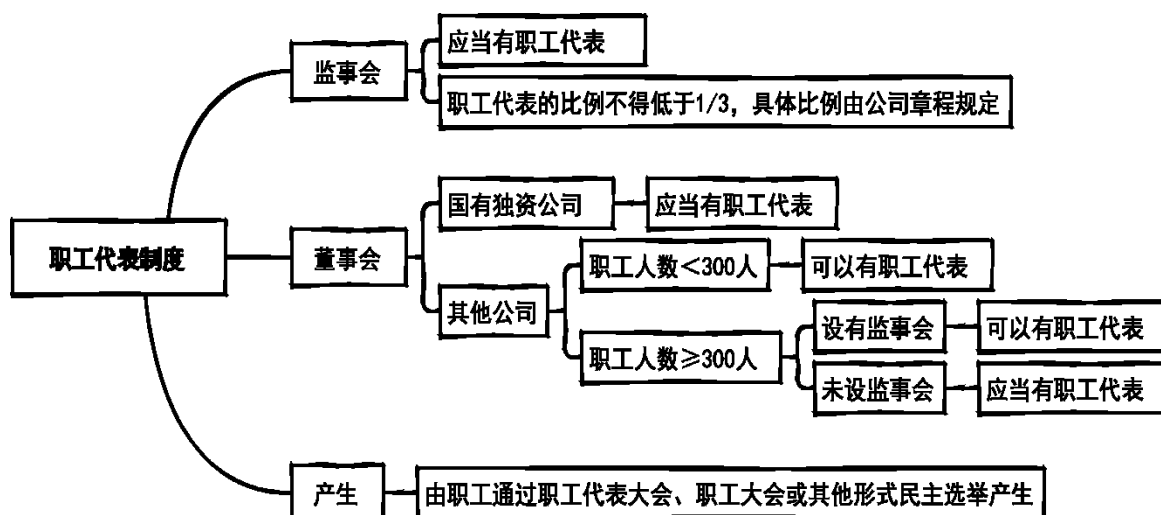
知识点 8：职工代表制度

项目	有限责任公司+股份有限公司			国有独资公司
监事会	<u>应当</u> 包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 <u>不得低于1/3</u> ，具体比例由公司章程规定			
董事会	职工人数		职工代表的必要性	应当有
	职工人数<300 人		可以有	
	职工人数	设有监事会		
	≥300 人	未设监事会	应当有	
产生方式	由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式 <u>民主</u> 选举产生			

本单元“知识点 6—知识点 8”总结







精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，属于有限责任公司董事会职权的是（ ）。

- A. 对增减注册资本作出决议
- B. 决定公司内部管理机构的设置
- C. 对发行公司债券作出决议
- D. 审议批准利润分配方案

【答案】B

【解析】有限责任公司董事会职权包括：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（6）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（9）制定公司的基本管理制度；（10）公司章程规定或者股东会授予的其他职权。选项A、C、D均为股东会的职权。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事长和副董事长均不能或者不履行职务时，下列主体中，有权召集和主持董事会会议的是（ ）。（2025年）

- A. 总经理
- B. 监事会主席
- C. 过半数董事共同推举的一名董事
- D. 法定代表人

【答案】C

【解析】董事长召集和主持董事会会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举1名董事履行职务。选项C当选。

【单选题】甲有限责任公司董事会由赵某、钱某、孙某、李某四名董事组成，赵某为董事长，赵某和钱某拟辞去董事职务，下列说法正确的是（ ）。（2025年）

- A. 钱某辞任，应当以书面形式通知公司

- B. 赵某和钱某辞任后，无需继续履行董事职务
C. 赵某是董事长，任期届满前不得辞职
D. 赵某和钱某发出辞任通知之日，辞任生效

【答案】A

【解析】董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。选项 A 当选。

【多选题】甲股份有限公司（简称“甲公司”）的公司章程规定公司设监事会，监事会成员为 5 人。下列关于甲公司监事会的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 甲公司的高级管理人员不得兼任监事
B. 甲公司的监事在任期内不得辞任
C. 甲公司监事会成员中职工代表至少应为 2 人
D. 甲公司的监事不得连选连任

【答案】AC

【解析】(1) 选项 A：董事、高级管理人员不得兼任监事；(2) 选项 B：不存在该规定；(3) 选项 C：监事会应当有职工代表，且比例不得低于 $1/3$ ($5 \times 1/3$ ，至少应有 2 名职工代表监事)；(4) 选项 D：董事、监事任期届满，连选可以连任。

【多选题】某有限责任公司监事会成员人数为 9 人，该公司章程规定的监事会成员中职工代表人数符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 1 人
B. 2 人
C. 3 人
D. 4 人

【答案】CD

【解析】有限责任公司的监事会中应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于 $1/3$ ($\geq 9 \text{ 人} \times 1/3 = 3 \text{ 人}$)，具体比例由公司章程规定。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列各项中，不属于有限责任公司监事会职权的是（ ）。

- A. 检查公司财务
B. 解聘公司财务负责人
C. 提议召开临时股东会会议
D. 建议罢免违反公司章程的经理

【答案】B

【解析】决定解聘高级管理人员，属于董事会的职权。选项 B 不当选。

知识点 9：董监高的相关规定

一. 董监高任职资格的限制性规定

1. 基本规定

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员	
情形	具体规定
非完全民事	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人

行为能力人			
“黑五类犯罪”	因贪污、受贿、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚的	一般	执行期满未逾5年
		被宣告缓刑的	考验期满未逾2年
“因罪夺权”	因犯罪被剥夺政治权利的	执行期满未逾5年	
搞散公司并且负有个人责任	公司破产清算	经理、董事、厂长	清算完结日起未逾3年
	公司违法被吊销营业执照、责令关闭	法定代表人	被吊销执照、责令关闭之日起未逾3年
失信被执行人	个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人		
“不相容职务”	董事、高级管理人员不得兼任监事		

2. 法律后果

序号	具体规定
1	公司违反《公司法》的前述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效
2	董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的，公司应当解除其职务。

二. 董监高的忠勉义务

1. 负有忠勉义务的主体

项目	具体规定
基本规定	董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益
影子董事	公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但是实际执行公司事务的，适用上述规定

2. 忠实义务的要求

(1) 绝对禁止事项

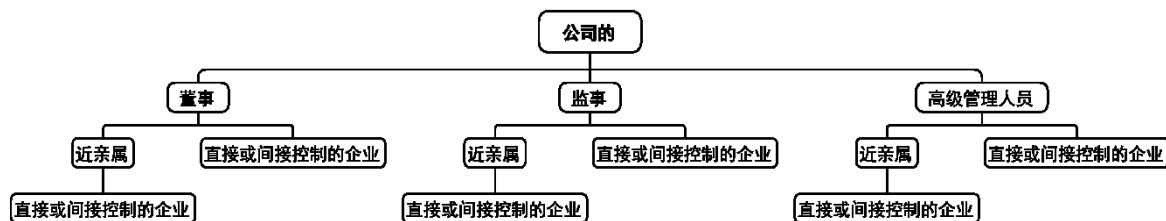
序号	绝对禁止事项
1	侵占公司财产、挪用公司资金
2	将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储
3	利用职权贿赂或者收受其他非法收入
4	接受他人与公司交易的佣金归为己有
5	擅自披露公司秘密

(2) 相对禁止事项

序号	相对禁止事项	程序性要求	备注
1	董监高自营或者为他人经营与其任职公司同类业务	向董事会或者股东会报告，并按照	从事与公司相竞争的业务
2	相关人员（关联方）与本公司订	公司章程的规定	相关人员见图示

	立合同或进行 交易	经 董事会 或者 股东会 决议通过	
3	董监高利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业 机会		根据法律、行政法规或者公司章程的规定， 公司不能利用 的商业机会，董监高可以直接利用

[图示：相关人员（关联方）]



(3) 相对禁止事项的决议办法

序号	具体规定
1	董事会对与公司订立合同或者进行 交易 、利用公司商业 机会 、自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务（从事与公司相 竞争 的业务）事项决议时， 关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数
2	出席董事会会议的 无关联关系董事人数不足3人 的，应将该事项提交 股东会 审议
3	董事、监事、高级管理人员违反忠实义务所得收入应当归 公司 所有

[总结]

项目	从事竞争业务	关联交易	谋取机会
向董事会或股东会报告	√	√	√
按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过	√	√	√
关联董事表决排除	√	√	√
收入归公司所有（无论是否获利）	√	√	√

3. 勤勉事项

序号	具体事项
1	公司股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员 应当列席 并接受股东质询
2	董事、高级管理人员应当 如实 向公司监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权

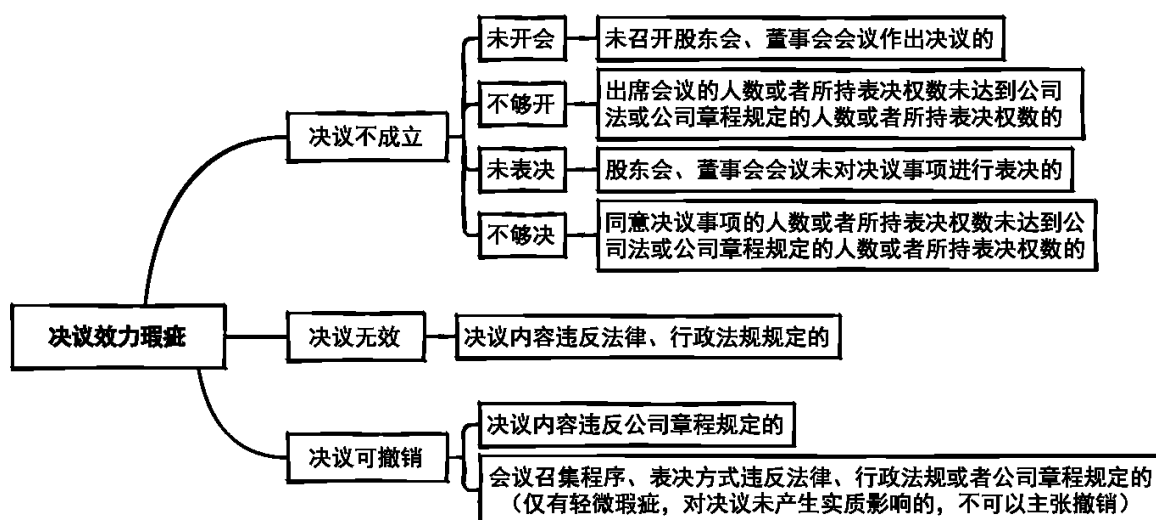
4. 违反忠实义务的法律责任与预防措施

项目	具体规定
法律 责任	1 董事、高级管理人员执行职务，给他人造成损害的， 公司 应当承担赔偿责任
	2 董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担 赔偿 责任
	3 公司的控股股东、实际控制人 指示 董事、高级管理人员从事损害公司或者股东

	利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担 连带 责任
责任保险	公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保 责任保险 。公司为董事投保责任保险或续保 后 ，董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容

知识点 10：股东会、董事会决议的效力

一. 决议效力瑕疵的类型



二. 诉讼列置

诉求	原告	被告	第三人
请求确认决议 无效或不成立	公司 股东、董事、监事 等有直接利害关系的主体	公司	对决议所涉及的其他利害关系人
请求 撤销 决议	起诉时具有公司股东资格		
共同原告			
一审法庭辩论终结前 ，其他有原告资格的人以 相同 的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告			

三. 撤销权的行使时间

情形	具体规定	
一般情形	自决议 作出 之日起 60 日内	
未被通知 参加股东会会议的股东	1	自知道或者应当 知道 股东会决议作出之日起 60 日内
	2	自决议 作出 之日起 1 年内 没有行使撤销权的，撤销权消灭

四. 法律后果

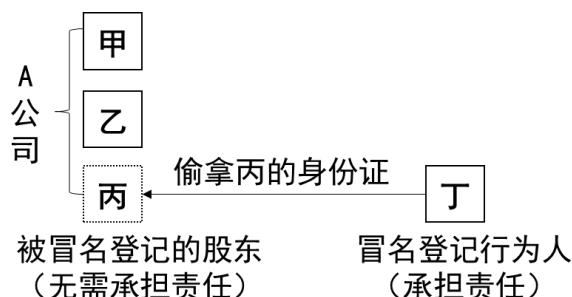
公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的：	
1	公司应当向公司登记机关申请 撤销 根据该决议已办理的 登记
2	股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与 善意 相对人形成的民事法律关系 不受影响

知识点 11: 冒名股东、名义股东和实际股东

一. 冒名股东

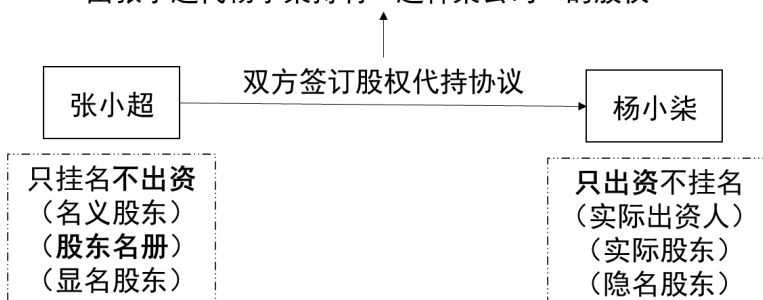
序号	具体规定
1	冒用他人名义出资并将该他人作为股东在公司登记机关登记的, 冒名登记行为人 应当承担相应责任
2	公司、其他股东或者公司债权人以未履行出资义务为由, 请求被冒名登记的股东 承担补足出资责任或者对公司债务不能清偿部分的赔偿责任的, 人民法院 不予支持

[案例 2.10]



二. 实际股东与名义股东

由张小超代杨小柒持有“超神柒公司”的股权



1. 股权代持协议的效力

有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同, 约定由实际出资人出资并享有投资权益, 以名义出资人为名义股东, 实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的, 如无法律规定的无效情形, 人民法院应认定该**合同有效**

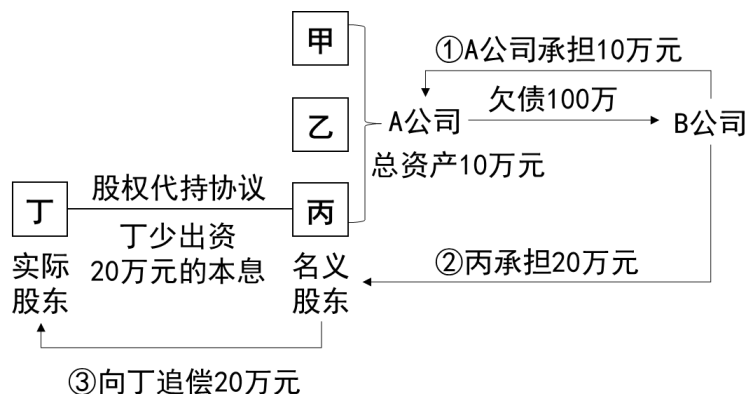
对内 关系	按照 约定 处理	实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议, 实际出资人以其实际履行了出资义务为由 向名义股东主张权利的, 人民法院 应予支持 。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的, 人民法院不予支持
对外 关系	按照 股东名册 处理	不是合同的相对人, 不需遵守股权代持协议

2. 对外关系的具体处理

(1) 实际股东出资不实的处理

序号	具体规定
1	公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由，请求其（名义股东）对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任， 股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的，人民法院不予支持
2	名义股东根据前款规定承担赔偿责任后，向实际出资人 追偿 的，人民法院 应予支持

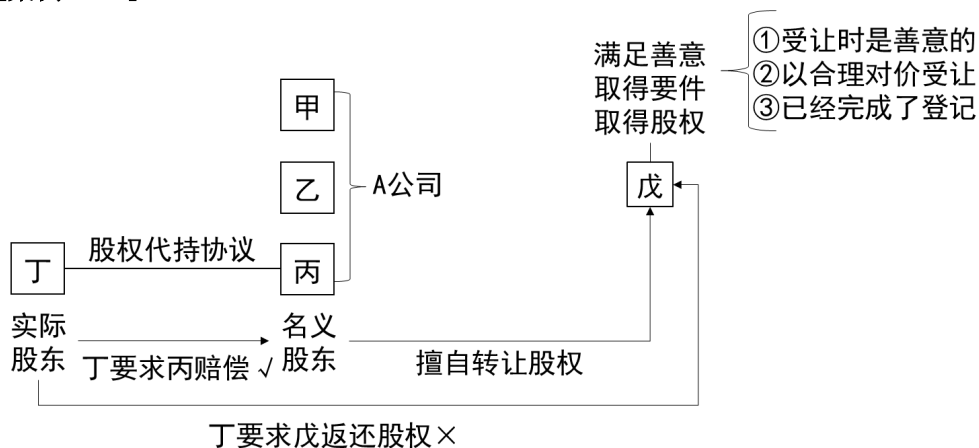
[案例 2.11]



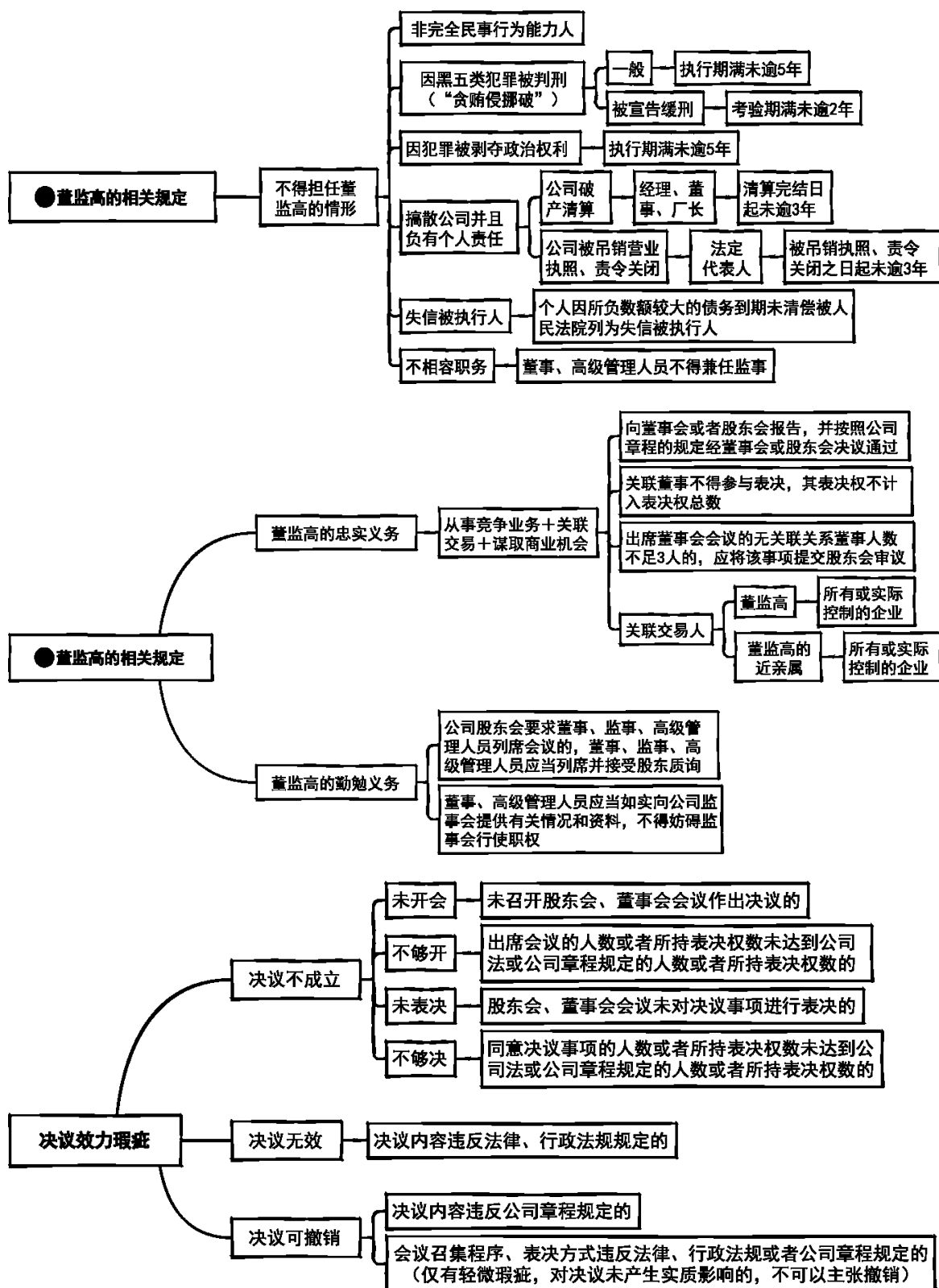
(2) 名义股东对股权的无权处分与受让人的善意取得

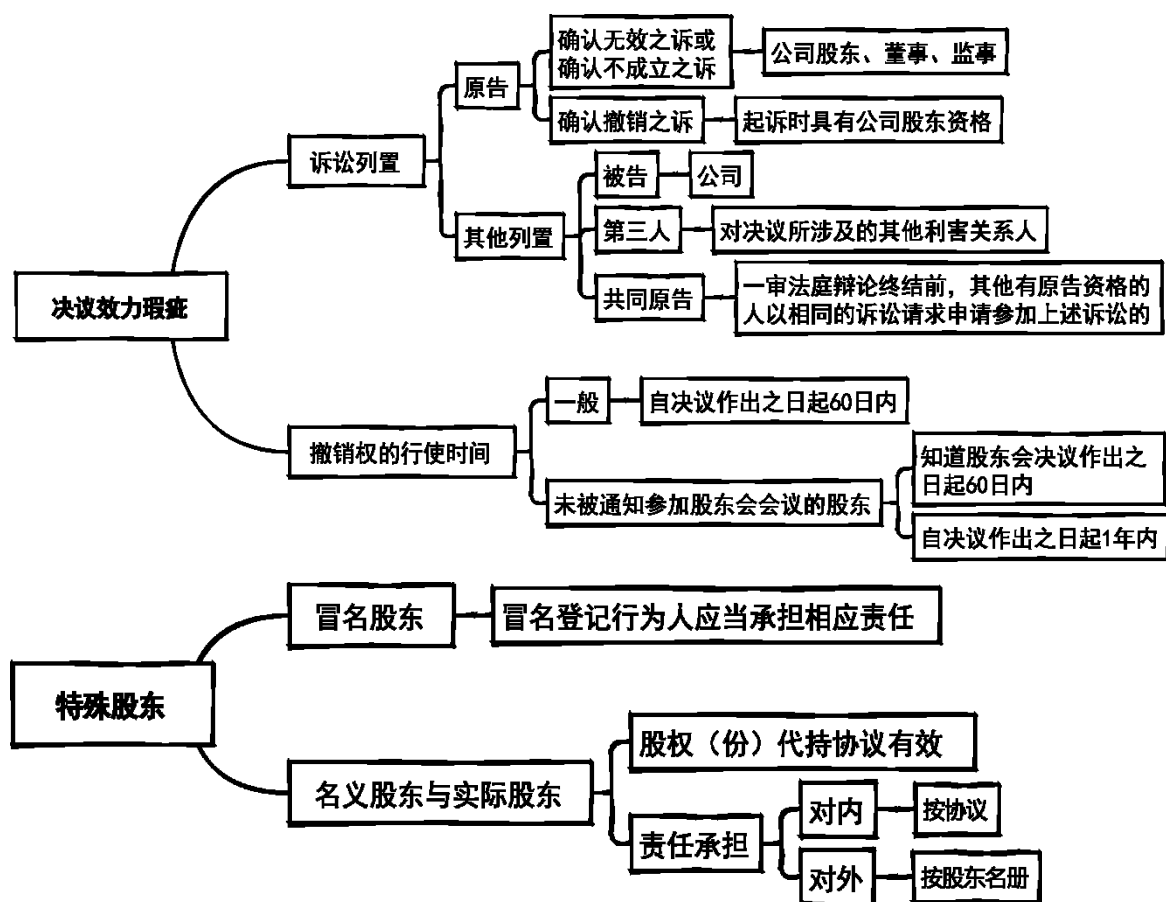
名义股东将登记于其名下的股权处分的，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，**第三人有权依法主张善意取得该股权**；名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求**名义股东承担赔偿责任**的，人民法院应予支持。

[案例 2.12]



本单元“知识点9—知识点11”总结





精学细练

【多选题】2025 年甲公司董事会拟更换董事，下列人中，不得担任董事的有（ ）。（2025 年）

- A. 赵某，担任乙公司的法定代表人期间，乙公司于 2021 年 7 月被吊销营业执照，赵某负有个人责任
- B. 钱某，因犯抢劫罪被剥夺政治权利，2021 年 7 月执行期满
- C. 孙某，因贪污被判刑，2023 年执行期满
- D. 李某，担任丙公司的经理期间，丙公司 2023 年 7 月破产清算完结，李某负有个人责任

【答案】BCD

【解析】担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 A 不当选。因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 B 当选。因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 C 当选。担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年，不得担任董事、监事、高级管理人员。选项 D 当选。

【判断题】公司董事任职期间，因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人的，公司应当解除其职务。（ ）（2025 年）

【答案】√

【解析】公司董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员情形的，公司应当解除其职务。个人因所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人属于不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。本题表述正确。

【多选题】下列主体中，对有限责任公司负有忠实义务的有（ ）。

- A. 职工董事
- B. 财务负责人
- C. 执行公司事务的控股股东
- D. 不执行公司事务的实际控制人

【答案】ABC

【解析】公司的董事、监事、高级管理人员以及实际执行公司事务的控股股东、实际控制人对公司负有忠勉义务。

【单选题】张某是某科技有限公司的经理，该公司设董事会、监事会。在经过该公司董事王某的同意后，张某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，张某并未从自营业务中获利但导致公司一部分优质客户流失。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 张某的行为未违反忠实义务
- B. 王某无权同意张某自营与该公司同类业务
- C. 张某的行为属于关联交易
- D. 由于张某并未获利，该公司无权要求张某承担赔偿责任

【答案】B

【解析】(1) 选项 ABC：董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。(2) 选项 D：董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

【单选题】根据公司法律制度的规定，公司董事的下列行为中，涉嫌违反勤勉义务的是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 擅自披露公司商业秘密
- B. 将公司资金以个人名义开立账户存储
- C. 无正当理由长期不出席董事会会议
- D. 篡夺公司商业机会

【答案】C

【解析】选项 ABD 均属于违反忠实义务。

【多选题】下列关于有限责任公司作出的决议情形的表述中，股东可以请求人民法院撤销的有（ ）。（2023 年）

- A. 股东会的决议内容违反法律
- B. 股东会的会议表决方式违反公司章程
- C. 董事会的决议内容违反公司章程
- D. 董事会的会议召集程序违反法律

【答案】BCD

【解析】股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销股东会、董

事会决议的，人民法院应当予以支持；但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，决议无效。选项 B、C、D 当选。

【单选题】甲股份公司董事会依照该公司章程的规定拟作出一项对外投资决议。该公司董事会有 7 人，此次董事会会议共有 5 名董事参加，在表决时，3 名董事投赞成票，1 名董事投反对票，1 名董事投弃权票。公司拟根据本次决议实施对外投资计划，但该公司股东朱某认为该决议存在瑕疵。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该决议不成立
- B. 该决议仅有轻微瑕疵，不影响决议效力
- C. 该决议无效
- D. 该决议可撤销

【答案】A

【解析】同意决议事项的人数未达到公司法规定的人数（3 名董事同意，占全体董事 7 名，未过半数），决议不成立。

【单选题】甲有限责任公司于 2024 年 2 月 22 日召开股东会会议并形成了股东会决议。代表公司执行事务的董事赵某故意未通知股东钱某，致使钱某未能参加该股东会会议，钱某拟提起股东会决议效力瑕疵之诉。根据公司法律制度的规定，公司在该诉讼中的法律地位是（ ）。

- A. 共同原告
- B. 无独立请求权的第三人
- C. 有独立请求权的第三人
- D. 被告

【答案】D

【解析】股东查阅权诉讼、分红权诉讼、决议效力瑕疵诉讼、异议股权回购请求权诉讼、解散公司诉讼，均列公司为被告；股东代表诉讼、股东直接诉讼，列侵权人为被告。

知识点 12：股东权利

一. 股东权利的分类

1. 按“权利行使的目的”分类

权利类型	目的	具体权利
共益权	参与管理	股东会参加权、提案权、质询权、在股东会上的表决权、累积投票权、股东会召集请求权和自行召集权、查阅公司账簿权、提起诉讼权等
自益权	获得资产收益	股利分配请求权、剩余财产分配权、新股认购优先权、股份质押权和股份转让权等

2. 按“权利行使的条件”分类

权利类型	行使条件	具体权利
单独股东权	持有一股股份的股东即可以行使的权利	自益权、表决权等
少数股东权	单独或者共同持有占股本总额一定比例以上股份方可行使的权利	提议召开临时股东大会的权利等

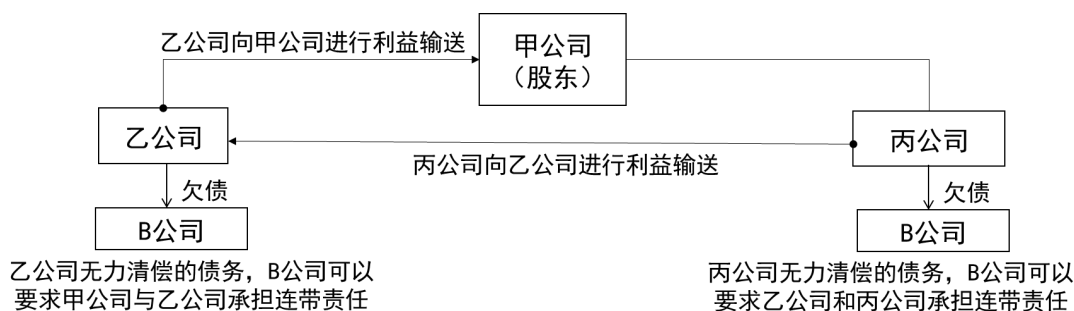
二. 滥用股东权利

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应承担**赔偿**责任。

三. 法人人格否认制度

否认类型	具体规定
纵向否认	公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任
横向否认	股东利用其控制的两个以上公司实施上述行为的，各公司应当对任一公司的债务承担 连带责任
其他否认	只有一个股东的公司， 股东不能证明 公司财产独立于股东自己的财产的，应对公司债务承担 连带责任

[案例 2.13]



否认类型	具体规定
纵向否认	公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任
横向否认	股东利用其控制的两个以上公司实施上述行为的，各公司应当对任一公司的债务承担 连带责任
其他否认	只有一个股东的公司， 股东不能证明 公司财产独立于股东自己的财产的，应对公司债务承担 连带责任

四. 股东查阅权的具体规定

1. 查阅范围

资料	股东权限	享有股东权限的股东		备注
		有限责任公司	股份有限公司	
股东会会议记录	查阅 + 复制	任一股东	任一股东	股东会议董监决 公司章程和财报 股东名册莫忘掉
董事会会议决议				
监事会会议决议				
公司章程				
财务会计报告				

股东名册				
会计账簿	查阅	任一股东	连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东	股份有限公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定
会计凭证				
股东有权依照上述规定查阅、复制公司全资子公司的相关材料				

2. 查阅会计账簿、会计凭证的细节性规定

要点	具体规定			
查阅申请	股东应当向公司提出书面请求，说明目的			
拒绝查阅的细节	方式	公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由		
	不正当目的	1	股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外	竞业
		2	股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的	通风报信
		3	股东在向公司提出查阅请求之日前的 3 年内，曾通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的	曾有前科
辅助查阅	股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行			
保密义务	股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定			

3. 查阅权之诉

要点	具体规定	
原告资格	1	股东依法起诉请求查阅或者复制公司特定文件材料的，人民法院应当依法予以受理
	2	公司有证据证明原告在起诉时不具有公司股东资格的，人民法院应当驳回起诉，但原告有初步证据证明在持股期间其合法权益受到损害，请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的除外

五. 股东直接诉讼

受害利益	侵害方	诉讼列置
股东个人利益	董事、高管	受害股东（原告）直接以自己的名义对侵害方（被告）提起诉讼

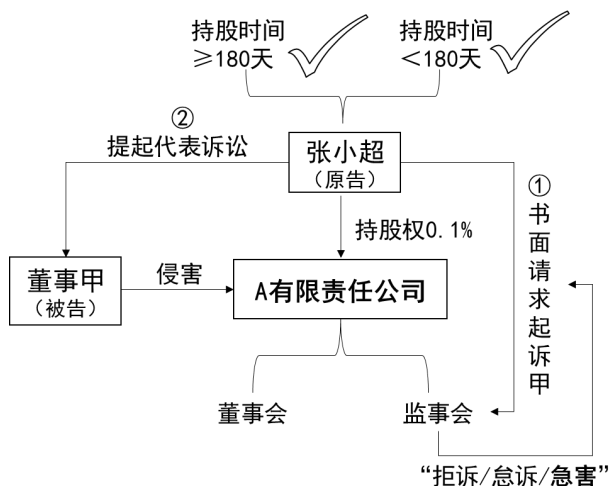
六. 股东代表诉讼

1. 基本规定

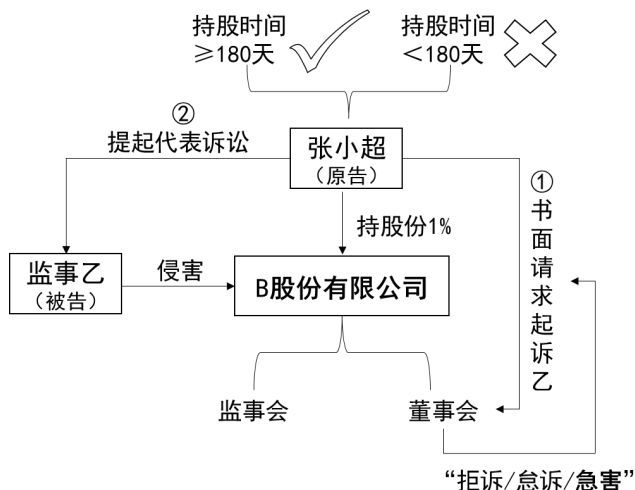
投资者保护机构提起股东代表诉讼时，不受“≥180日+1%”的限制

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序	有限责任公司	股份有限公司
公司利益	公司的董事或高管	股东应先书面请求监事会起诉侵害方	任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	公司的监事	股东应先书面请求董事会起诉侵害方		
	他人	股东应先书面请求董事会或者监事会起诉侵害方		
		受请求一方拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将使公司利益受到难以弥补的损害的		

[案例 2.14]



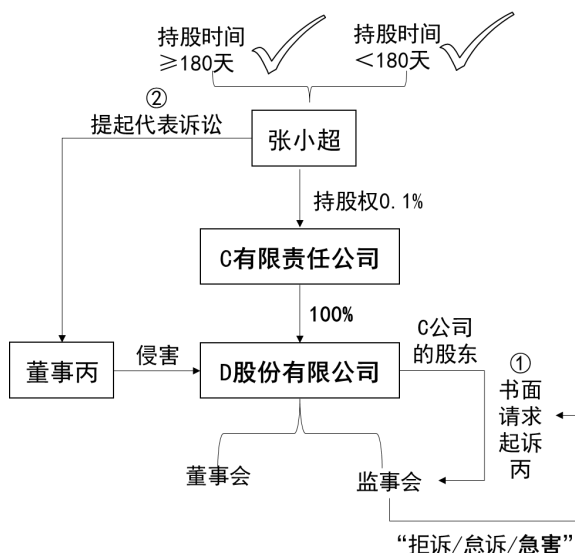
[案例 2.15]



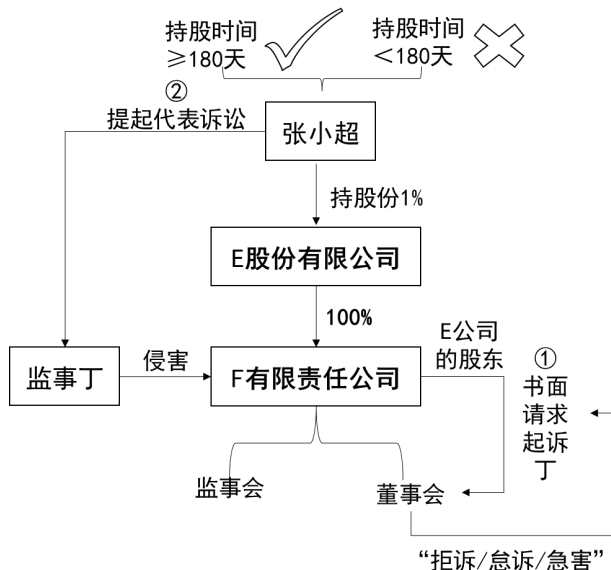
2. 双重股东代表诉讼

受害利益	侵害方	启动股东代表诉讼的前置程序	母公司为有限责任公司	母公司为股份有限公司
公司全资子公司利益	全资子公司的董事或者高管	股东应先书面请求全资子公司监事会起诉侵害方	母公司的任一股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼	连续180日以上单独或合计持有母公司1%以上股份的股东可以自己的名义对侵害方提起股东代表诉讼
	全资子公司的监事	股东应先书面请求全资子公司董事会起诉侵害方		
	他人	股东应先书面请求全资子公司董事会或者监事会起诉侵害方		

[案例 2.16]



[案例 2.17]



3. 其他细节

股东直接对董事、监事、高级管理人员或者他人提起诉讼的，应当列**公司为第三人**参加诉讼。一审法庭辩论终结前，符合《公司法》规定条件的其他股东，**以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告**。股东直接提起诉讼的案件，**胜诉利益归属于公司**，其诉讼请求部分或者全部**得到人民法院支持的，公司应当承担**股东因参加诉讼支付的合理费用，**股东请求被告直接向其承担民事责任的，人民法院不予支持**。

七. 有限责任公司股东转让股权

1. 股权转让类型

转让类型	具体规定	
内部转让	除公司 章程 另有规定外，有限责任公司的股东之间 可以 相互转让其全部或者部分股权	
外部转让	1	除公司 章程 另有规定外，有限责任公司股东向股东之外的人转让股权的，应当将股权转让的 数量、价格、支付方式和期限 等事项 书面通知 其他股东，其他股东在同等条件下有 优先购买权
	2	股东 自接到书面通知之日起 30 日内未答复的 ，视为 放弃 优先购买权
	3	两个以上股东 行使优先购买权的， 协商 确定各自的购买比例；协商不成的，按 转让时各自的出资比例 行使优先购买权
强制执行	人民法院依法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当 通知公司及全体股东 （包括被强制执行的股东），其他股东在同等条件下有优先购买权；其他股东 自人民法院通知之日起满 20 日 不行使优先购买权的，视为 放弃 优先购买权	
继承	有限责任公司自然人股东死亡后，其合法继承人 可以继承 股东资格；但是，公司 章程另有规定的除外	
	除公司 章程另有规定或者全体股东另有约定 外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东 不得主张 优先购买权	

2. 股权转让后的程序性规定

序号	具体规定
1	股东转让股权的， 应当书面通知公司 ，请求变更股东名册；需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。公司拒绝或者在合理期限内不予答复的，转让人、受让人可以依法向人民法院提起诉讼
2	股权转让的，受让人自 记载于股东名册时起 可以向公司主张行使股东权利
3	依照公司法转让股权后，公司应及时注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改 不需再由股东会表决

八. 有限责任公司异议股东的回购请求权

1. 回购情形

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司**按照合理的价格收购其股权**

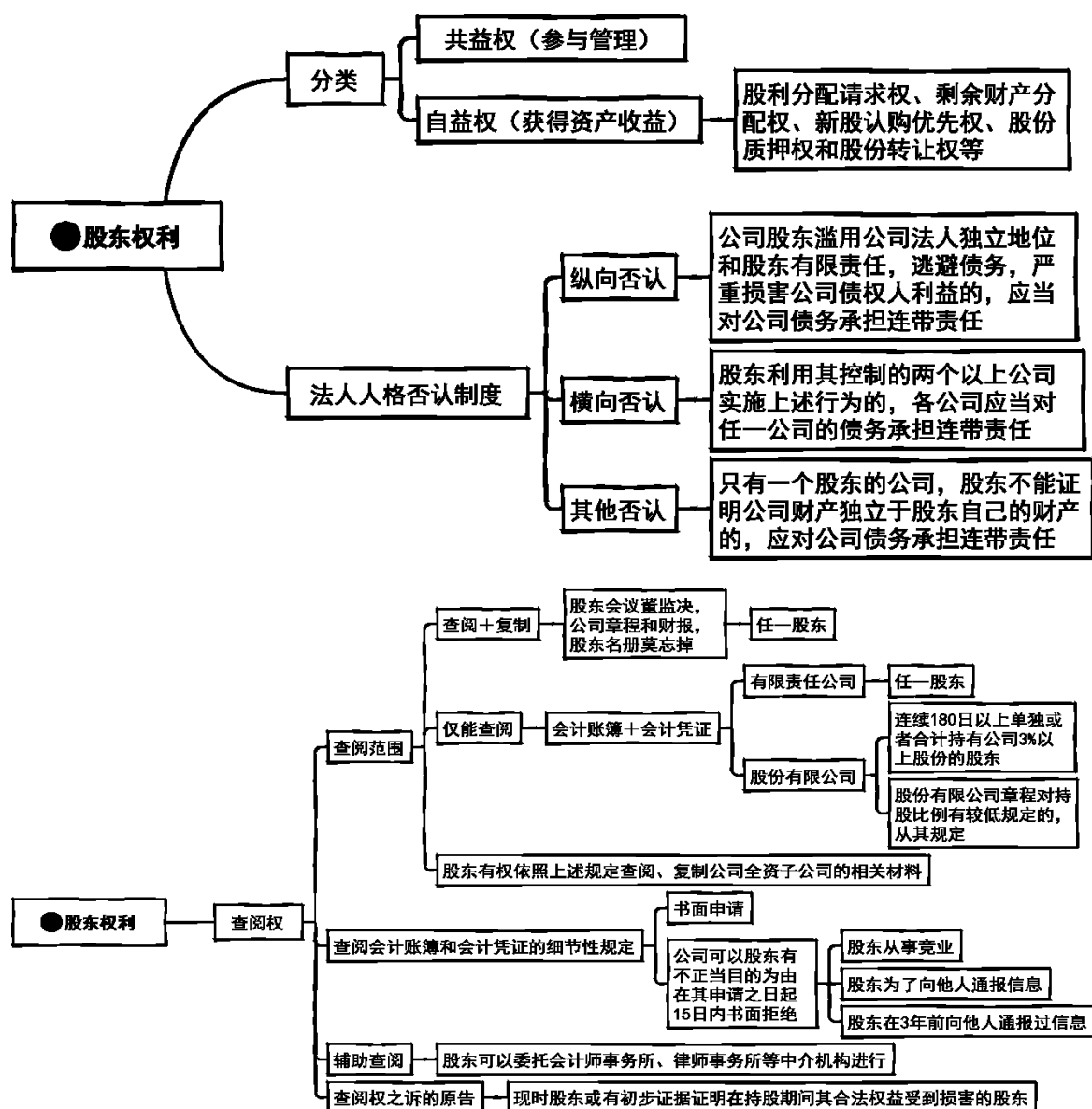
序号	具体情形
1	公司 连续五年不向股东分配利润 ，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件
2	公司 合并、分立、转让主要财产

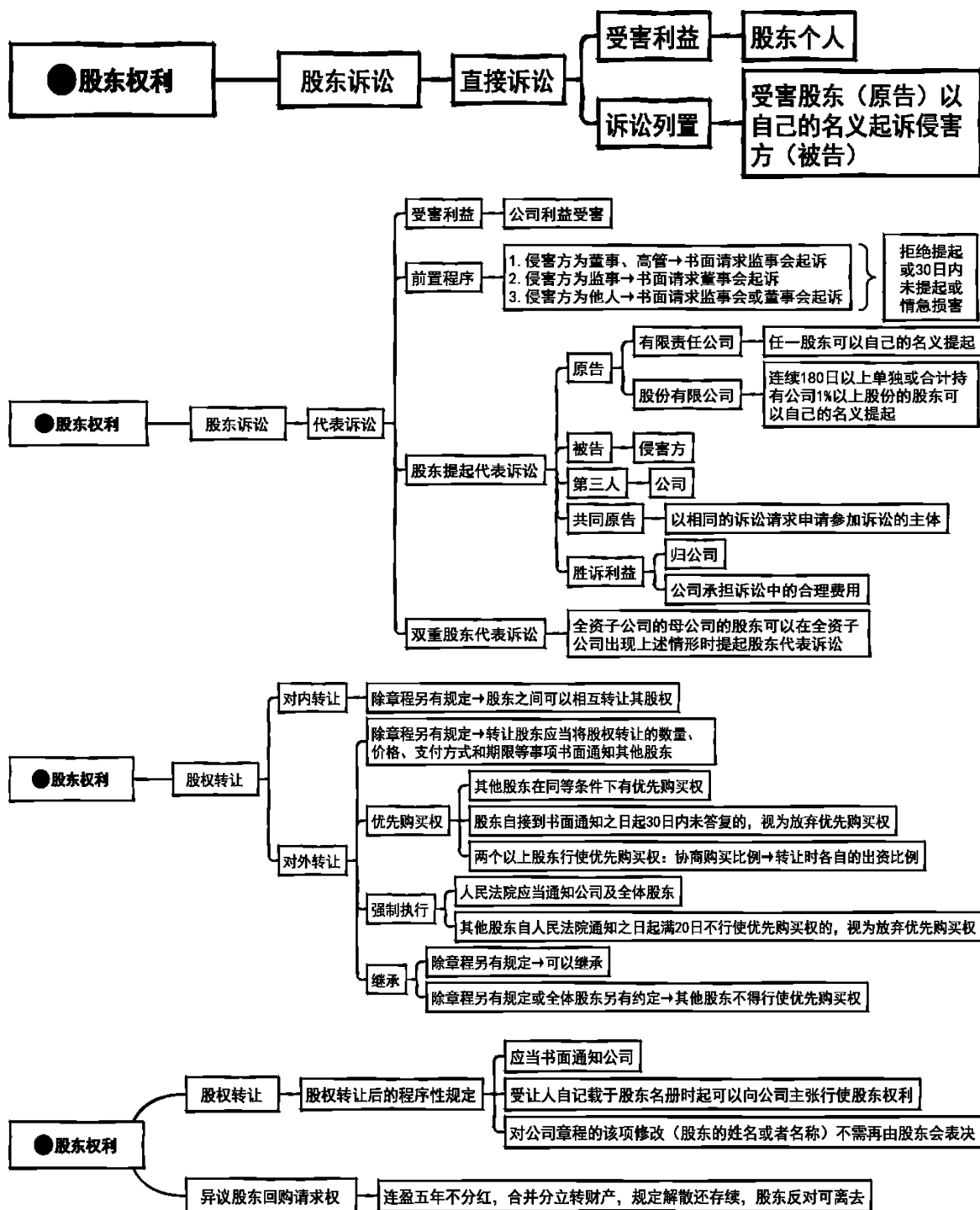
3	公司章程 规定 的营业期限届满或章程规定的其他 解散事由出现 ，股东会通过决议 修改章程使公司存续
记忆 口诀	连盈五年不分红，合并分立转财产，规定解散还存续，股东反对可离去

2. 回购程序

序号	具体规定
1	自股东会决议作出之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼
2	公司按照上述情形收购的本公司股权，应当在 6 个月内依法转让或者注销

本单元“知识点 12”总结





精学细练

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列股东权利中，属于自益权的是（ ）。(2025 年)

- A. 质询权
B. 知情权
C. 剩余财产分配权
D. 累积投票权

【答案】C

【解析】股东的自益权包括股息红利分配请求权、新股认购优先权、剩余财产分配权、股

份转让权等。选项 A、B、D 属于股东的共益权，不当选。选项 C 当选。

【判断题】公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（ ）

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司的股东有权复制的特定文件有（ ）。

- A. 会计账簿、会计凭证
- B. 财务会计报告
- C. 股东会会议记录
- D. 监事会会议记录

【答案】BC

【解析】(1) 选项 A：在有限责任公司，任何股东均可以要求“查阅”（并无复制权）公司会计账簿、会计凭证。(2) 选项 BCD：股份有限公司股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

【单选题】赵某是某非上市股份有限公司的股东，已连续持股 2% 达 6 个月，该公司没有对股东知情权另作规定。赵某的查阅权包括（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 复制会计账簿
- B. 复制股东名册
- C. 查阅会计凭证
- D. 查阅董事会会议记录

【答案】B

【解析】股份有限公司中，股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，选项 B 当选，选项 D 不当选。连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东有权要求查阅（不包括复制）公司的会计账簿、会计凭证。公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定，选项 A、C 不当选。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列主体中，可以接受委托辅助股东行使查阅公司会计账簿、会计凭证的有（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 检察官
- B. 税务机关工作人员
- C. 会计师事务所
- D. 律师事务所

【答案】CD

【解析】股东查阅公司会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

【单选题】甲有限公司股东张某以该公司多年不向股东分配利润为由，向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求。公司认为张某请求查阅有不正当目的，遂表示拒绝。随后，张某拟向人民法院提起股东知情权诉讼和解散公司诉讼。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。（CPA 考试真题）

- A. 张某对自己查阅会计账簿、会计凭证不存在不正当目的负有举证责任
- B. 张某不得以知情权受到损害为由提起解散公司诉讼
- C. 张某向公司提出查阅会计账簿、会计凭证的请求既可以采取口头方式，也可以采取书面方式
- D. 即便张某的股东知情权诉讼请求得到人民法院支持，张某也必须聘请会计师查阅会计账簿、会计凭证，不得自行查阅

【答案】B

【解析】(1) 选项 A：股东请求查阅应当说明目的，公司认为股东具有不正当目的，应由公司举证证明；(2) 选项 B：股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务，以及公司被吊销营业执照未进行清算等为由，提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理；(3) 选项 C：股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的；(4) 选项 D：股东查阅会计账簿、会计凭证，“可以”（而非应当）委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

【单选题】甲有限责任公司设股东会、董事会、监事会，该公司经理王某违反法律规定，拖延向股东张某分配利润，张某拟通过诉讼维护自己的权利。下列关于张某诉讼权利的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A. 张某有权直接向人民法院起诉王某
- B. 张某有权书面请求监事会起诉王某
- C. 张某有权书面请求董事会起诉王某
- D. 张某有权书面请求股东会起诉王某

【答案】A

【解析】公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

【多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司董事、高级管理人员执行公司职务时因违法给公司造成损失的，在一定情形下，股东可以为了公司利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- B. 股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼，董事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼
- C. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝
- D. 股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼，监事会自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼

【答案】CD

【解析】公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，股东通过监事会或者监事提起诉讼，因此选项 AB 说法错误；监事会、不设监事会的有限责任公司的监事拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，有限责任公司的股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，因此选项 C、D 正确。

【多选题】甲公司是乙股份有限公司的全资子公司，丁某连续 2 年持有乙公司 2% 的股份，现丁某发现甲公司董事王某在公司经营期间作出对公司不利的行为。下列选项正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 丁某应先向甲公司监事会提出，请求监事会对王某提起诉讼

- B. 丁某向甲公司监事会提出而被拒绝的，丁某可以以个人名义向人民法院提起诉讼
C. 丁某不是甲公司的股东，无权提出要求
D. 丁某应先向甲公司董事会提出，请求董事会对王某提起诉讼

【答案】AB

【解析】公司全资子公司的董事执行职务时违反规定，给公司造成损失的，股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求全资子公司的监事会向人民法院提起诉讼，选项 A 当选，选项 C、D 不当选；全资子公司的监事会收到该书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼，选项 B 当选。

【多选题】2024 年 1 月，张某、王某共同成立了甲有限责任公司（下称“甲公司”），该公司聘任赵某为会计人员。2024 年 6 月，甲公司成立了一个全资子公司乙公司（有限责任公司）。2024 年 8 月，乙公司的财务负责人林某利用职务之便挪用乙公司的公款用于炒股，股东经书面请求乙公司监事会起诉林某遭到拒绝后，可以为了乙公司利益提起股东代表诉讼的有（ ）。
（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 张某
B. 王某
C. 甲公司
D. 赵某

【答案】ABC

【解析】有限责任公司全资子公司（有限责任公司）的高管侵害该全资子公司利益的，股东书面请求该全资子公司的监事会起诉侵权人无果后，该全资子公司的任一股东（甲公司）及其任一股东（张某、王某）均可以对该侵权人提起股东代表诉讼。

【多选题】2024 年 8 月，甲股份有限公司（下称“甲公司”）董事长王某违反公司章程规定将公司 300 万资金投入某网络借贷平台，2025 年 7 月，该平台倒闭，甲公司损失惨重，部分股东书面请求甲公司监事会对王某提起诉讼，监事会拒绝，该部分股东中的下列股东因此拟单独向人民法院提起股东代表诉讼，其中有资格提起股东代表诉讼的有（ ）。

- A. 已经连续 240 日持有甲公司 1.2% 股份的乙有限责任公司
B. 已经连续 360 日持有甲公司 0.8% 股份的李某
C. 已经连续 90 日持有甲公司 5% 股份的郑某
D. 已经连续 200 日持有甲公司 3% 股份的赵某

【答案】AD

【解析】股份有限公司连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼，监事会收到书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

【单选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股东代表诉讼的表述中，正确的是（ ）。（根据 2024 年考生回忆编写）

- A. 有相同诉讼请求的人列为第三人
B. 起诉股东应当持股满 1 年
C. 胜诉利益归股东

D. 被告是侵权人，公司是第三人

【答案】D

【解析】选项 A：有相同诉讼请求的人列为“共同原告”；选项 B：有限责任公司的“任一股东”均可以提起股东代表诉讼；选项 C：胜诉利益归公司。

【单选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东对外转让股权的，自（ ）时起，受让人可以向公司主张行使股东权利。（2024 年）

- A. 公司注销原股东的出资证明书
- B. 公司向新股东签发出资证明书
- C. 公司修改公司章程
- D. 公司将新股东记载于股东名册

【答案】D

【解析】有限责任公司股东对外转让股权的，受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利。

【多选题】根据公司法律制度的规定，关于有限责任公司股东转让股权，下列表述中，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 股东向股东以外的人转让股权，不需要征得其他股东同意，公司章程另有规定的除外
- B. 股东向股东以外的人转让股权，其他股东在同等条件下有优先购买权
- C. 股东之间转让股权的，其他股东在同等条件下有优先购买权
- D. 股东转让股权不需要通知公司

【答案】AB

【解析】（1）选项 AB：除公司章程另有规定外，有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项“书面通知”其他股东，其他股东在同等条件下有优先购买权；（2）选项 C：有限责任公司股东之间转让股权的，其他股东不享有优先购买权；（3）选项 D：股东转让股权的，应当书面通知公司，请求变更股东名册，需要办理变更登记的，应当请求公司向公司登记机关办理变更登记。

【判断题】张某、王某、李某三人共同出资设立了甲有限责任公司，公司章程对股权转让没有特别规定。李某拟将其拥有的股权全部转让给赵某。李某书面通知了张某和王某，两人均不愿意购买，则李某可以将股权转让给赵某。（ ）

【答案】√

【解析】由于章程没有特别规定，李某对外转让股权时书面通知张某、王某即可，张某、王某均不行使优先购买权，李某向赵某转让股权合法。

【单选题】蓝天有限责任公司股东甲的股权被人民法院依法强制执行。人民法院将强制执行事宜通知蓝天公司及全体股东。股东乙、丙分别自接到通知之日起第 15 日和第 30 日向人民法院主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列关于乙、丙行权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙、丙都可依法行使优先购买权
- B. 乙可依法行使优先购买权，丙被视为放弃优先购买权
- C. 乙、丙都被视为放弃优先购买权
- D. 乙、丙在股权强制执行程序中都无权主张行使优先购买权

【答案】B

【解析】本题系人民法院强制执行股权，其他股东自人民法院通知之日起“满 20 日”不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

【单选题】春华有限责任公司章程未规定股东资格继承事项，全体股东对此也没有另作约定。公司股东张甲突发疾病身亡。张甲的继承人张乙向公司主张继承张甲的股东资格，并请求变更公司股东名册。股东王某表示反对，并主张行使优先购买权。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。A. 张乙仅得请求公司返还张甲的出资

- B. 张乙可以继承张甲的股东资格
- C. 张乙继承张甲的股东资格应当经其他股东同意
- D. 王某对张甲的股权有优先购买权

【答案】B

【解析】(1) 选项 ABC：在公司章程没有另外规定的情况下，自然人股东死亡后，其合法继承人可以直接继承股东资格；(2) 选项 D：除公司章程另有规定或者全体股东另有约定外，有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东不得主张优先购买权。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列关于有限责任公司股权转让的表述中，正确的有（ ）。

- A. 股权转让只是股东发生变化，公司的法人资格不发生变化
- B. 股东转让股权后，股东应向受让人交付出资证明书
- C. 人民法院依法强制转让股东股权的，公司的其他股东不享有优先购买权
- D. 自然人股东因继承发生变化时，除非公司章程另有规定或全体股东另有约定，其他股东不享有优先购买权

【答案】AD

【解析】(1) 选项 B：由公司向新股东签发新的出资证明书；(2) 选项 C：人民法院按照法律规定的强制执行程序转让股东股权的，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。

【多选题】根据公司法律制度的规定，下列情形中，对有限责任公司股东会投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的有（ ）。（2023 年）

- A. 公司转让主要财产
- B. 公司对外提供担保
- C. 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续
- D. 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利且符合法律规定的分配利润条件

【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权，退出公司：(1) 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的；(2) 公司合并、分立、转让主要财产的；(3) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。另外，公司的控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。选项 A、C、D 当选。

【单选题】王某、陈某和赵某为甲有限责任公司的股东，三人均已办理股东资格登记，公司章程对股权转让未作特别规定。王某所持股权的实际出资人为钱某，陈某和赵某对此均不知情。王某将所持股权以合理价格全部转让给陈某并办理了股权变更登记。钱某和赵某知悉后对

此提出异议。下列关于该股权转让的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 赵某有权就该股权转让行使优先购买权
- B. 王某将股权转让给陈某须经赵某同意
- C. 钱某可以要求王某返还股权
- D. 陈某已合法取得该股权

【答案】D

【解析】内部转让不存在优先购买权，赵某无权就该股权转让行使优先购买权，选项 A 不当选；除章程另有规定外，股东可在内部自由转让，王某将股权转让给陈某不需要经过赵某同意，选项 B 不当选；陈某善意取得该股权，名义股东王某处分股权造成实际出资人钱某的损失，钱某有权向王某追偿，但不能要求王某返还股权，选项 C 不当选，选项 D 当选。